BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRÍ THÀNH

PHÁP LUẬT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN TRÍ THÀNH

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422050

PHÁP LUẬT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC
NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN
Ts. LÊ NGỌC THẠNH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.**

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật

Người hướng dẫn: **PGs. Ts. Phan Trung Hiền, trường Đại học Cần Thơ.**

Ts. Lê Ngọc Thạnh, trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả: Nguyễn Trí Thành Khóa học: 29 Niên khoá: 2022-2024.

Giới thiệu: Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất là hoạt động quan trọng góp phần vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, phát triển doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng – xã hội và mang lợi ích đến cho cộng đồng. Theo quy định, Nhà nước thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo mặt bằng sạch để tiến hành đấu giá chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn chế, Quỹ phát triển đất chưa ổn định về nguồn vốn để ứng cho công tác giải phóng mặt bằng thì việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất là hoạt động hết sức cần thiết. Để thực hiện hoạt động này, Nhà nước cần ban hành quy định pháp luật hướng dẫn chủ đầu tư là doanh nghiệp để hoạt động quản lý đất đai hiệu quả hơn, góp phần ổn định xã hội hơn đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư đạt hiệu quả hơn trong hoạt động đầu tư. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận về pháp luật ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật ứng vốn giải phóng mặt bằng.

Phương pháp: Để đạt mục tiêu đặt ra, luận văn sử dụng phương pháp phân tích và phương pháp so sánh để bình luận, diễn giải các quy định pháp luật về chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư dự án có sử dụng đất. Bên cạnh đó, luận văn cũng sử dụng phương pháp phân tích logic, phương pháp tổng hợp đánh giá thực trạng pháp luật; làm rõ những thành công cũng như những hạn chế, bất cập khi doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng từ đó có kiến nghị hoàn thiện việc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng khi doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất.

Kết luận: Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hoạt động cần thiết khi mang lại các lợi ích thiết thực như: i) Giảm gánh nặng ngân sách Nhà nước trong việc tạo quỹ đất sạch; ii) Chủ đầu tư nhanh chóng nhận mặt bằng; và iii) Người dân có đất bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn chưa đầy đủ, cụ thể như: chưa ban hành nguyên tắc, điều kiện, quy

trình, thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như chưa quy định rõ quyền và nghĩa vụ của Nhà nước và chủ đầu tư là doanh nghiệp trong hoạt động này. Từ đó, luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Từ khóa: Chủ đầu tư, ứng vốn, giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư, sử dụng đất.

ABSTRACT

Title: **Legal Framework for Investor Enterprises Providing Funding for Land Clearance in Investment Projects Utilizing Land.**

Specialization: Economic Law
Code: 8380107
Field: Law

Supervisors:
Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hiền, Can Tho University
Dr. Le Ngoc Thanh, Ho Chi Minh City University of Technology

Author: Nguyen Tri Thanh
Class: 29
Academic Year: 2022-2024

Introduction: Implementing land-utilizing investment projects is a crucial activity that contributes to state budget revenue, enterprise development, infrastructure, social progress, and community benefits. According to regulations, the state plans and designs land use and prepares clean sites for auctioning to select investors for project implementation. However, given the limited state budget and the unstable financial resources of the Land Development Fund for land clearance, it is essential for investor enterprises to provide funds for land clearance in land-utilizing investment projects. To facilitate this, the state needs to enact legal regulations guiding investor enterprises to manage land more effectively, stabilize society, and enhance investment efficiency. Therefore, it is necessary to study and propose solutions to improve the legal framework for funding land clearance.

Objectives: To examine theoretical issues regarding the legal framework for funding land clearance. Evaluate the current application of laws related to funding by investor enterprises for land clearance in land-utilizing investment projects. From this, propose solutions to enhance the legal framework for land clearance funding.

Methods: To achieve the stated objectives, the thesis employs analytical and comparative methods to comment on and interpret legal regulations concerning funding by investor enterprises for land clearance in land-utilizing investment projects. Additionally, logical analysis and comprehensive evaluation methods are used to assess the current state of the law, highlighting successes as well as limitations and inadequacies in enterprises funding land clearance. Recommendations are provided to improve the legal framework for funding land clearance by investor enterprises.

Conclusion: Funding by investor enterprises for land clearance is necessary and offers practical benefits such as: i) Reducing the burden on the state budget for creating clean land funds; ii) Enabling investors to quickly acquire land; and iii) Allowing affected residents to stabilize their lives more rapidly. However, the legal regulations remain incomplete and vague, lacking principles, conditions, processes, procedures for

funding land clearance, and clear definitions of the rights and obligations of the state and investor enterprises. The thesis proposes solutions to enhance legal regulations on funding by investor enterprises for land clearance in land-utilizing investment projects.

Keywords: Investor enterprises, land clearance, investment projects, land use.

MỤC LỤC

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

ABSTRACT v

LỜI CAM ĐOAN vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Câu hỏi nghiên cứu 2

4. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

5.1 Đối tượng nghiên cứu 6

5.2 Phạm vi nghiên cứu 6

6. Phương pháp nghiên cứu 7

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 8

7.1 Ý nghĩa khoa học 8

7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài 8

8. Kết cấu luận văn 8

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 10

1.1 Khái niệm về dự án đầu tư có sử dụng đất 10

1.1.1 Khái niệm chủ đầu tư và chủ đầu tư dự án có sử dụng đất 10

1.1.2 Khái niệm về dự án đầu tư có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp 14

1.2 Khái quát về nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 18

1.2.1 Khái niệm giải phóng mặt bằng 18

1.2.2 Khái niệm về nguồn vốn giải phóng mặt bằng 19

1.2.3 Quy định về hoàn tiền thực hiện giải phóng mặt bằng 20

1.2.4 Quy định về khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 21

1.2.5 Cơ sở xác định giá đất 22

1.3 Lý luận về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 26

1.3.1 Khái niệm, đặc điểm ứng vốn, nguồn vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 26

1.3.2 Mục đích, ý nghĩa ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 28

1.3.3 Quá trình phát triển các quy định pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 31

1.3.4 Phân loại dự án đầu tư có sử dụng đất chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 34

1.4 Các tiêu chí cần bảo đảm khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 37

1.4.1 Bảo đảm tính hợp pháp trong quy định về chủ đầu tư là doanh nghiệp khi thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng 38

1.4.2 Bảo đảm tính hợp lý trong hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 39

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 42

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN.....43

2.1 Nguyên tắc ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 43

2.1.1 Thực trạng pháp luật về nguyên tắc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 43

2.1.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nguyên tắc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 46

2.1.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 49

2.2 Điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 50

2.2.1 Thực trạng pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 50

2.2.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 52

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng 54

2.3 Nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng.....55

2.3.1 Thực trạng pháp luật nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng 56

2.3.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng.....58

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện về nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng 60

2.4 Thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp 61

2.4.1 Thực trạng pháp luật về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....61

2.4.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp 62

2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....63

2.5 Thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp 64

2.5.1 Thực trạng pháp luật về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....64

2.5.2 Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp 65

2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....66

2.6 Quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....67

2.6.1 Thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp 67

2.6.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....69

2.6.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.....70

2.7 Xác định nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 71

2.7.1 Thực trạng pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 71

2.7.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 74

2.7.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng 76

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 79

KẾT LUẬN CHUNG 80

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình tất yếu để một quốc gia phát triển, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển. Quá trình này sẽ mang đến hiệu quả là hạ tầng kỹ thuật và xã hội khang trang, các khu đô thị mới, khu dân cư, khu công nghiệp… được đặt đúng quy hoạch, tạo mỹ quan và sự hài hoà cho địa phương nói riêng cũng như cả nước nói chung. Cùng với quá trình này là việc quy hoạch và sử dụng đất vì đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt và quan trọng nhất cho quá trình phát triển. Nhà nước quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất tốt sẽ tạo quỹ đất sạch cho quá trình phát triển của đất nước, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước từng bước tiếp cận đất đai trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, Nhà nước sẽ tiến hành quy hoạch, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch và bán đấu giá cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng; bên cạnh đó Nhà nước cũng có chủ trương giao dự án để nhà đầu tư, chủ đầu tư tự ứng tiền giải phóng mặt bằng sau đó Nhà nước sẽ khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong thực tế nguồn vốn ngân sách sử dụng cho công tác giải phóng mặt bằng còn hạn chế nên việc tạo quỹ đất sạch rất khó thực hiện. Do đó, để đáp ứng sự phát triển của đất nước phù hợp với tình hình thực tế, Nhà nước sẽ có chủ trương giao dự án cho nhà đầu tư hoặc để các nhà đầu tư đấu thầu dự án. Sau khi nhận chủ trương đầu tư hoặc trúng thầu dự án chủ đầu tư sẽ tự ứng vốn để tiến hành giải phóng mặt bằng.

Kể từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thì công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ quan chuyên môn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là Trung tâm phát triển quỹ đất, hoặc tổ chức do chính quyền địa phương thành lập, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tác nghiệp. Quá trình này được thực hiện theo quy định tại của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, nhưng trong thực tế còn nhiều khó khăn cần có giải pháp tháo gỡ. Thực tiễn, trong nhiều năm qua, sự trì trệ trong giai đoạn giải phóng mặt bằng luôn là nguyên nhân hàng đầu khiến nhà đầu tư e ngại khi thực hiện đầu tư vào dự án có sử dụng đất. Theo báo cáo PCI 2022 (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), có tới 42,9% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn về thủ tục đất đai trong đó có 29% liên quan đến giải phóng mặt bằng. Theo đó, ngoài thủ tục hành chính liên quan thì chủ đầu tư gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng nguồn vốn. Ngoài nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án thì chủ đầu tư còn phải ứng ra nguồn vốn, tức là chủ đầu tư tự bỏ vốn ra thực hiện hiện giải phóng mặt bằng. Mặc dù chủ đầu tư đã chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng nhưng khi triển khai dự án vẫn bị đình trệ, kéo dài làm gia tăng chi phí và thời gian, gây nhiều rủi ro đối với doanh nghiệp[1].

[1] Linh Trang, Giải phóng mặt bằng, "cục nghẹn" của doanh nghiệp địa ốc, Trang điện tử Báo Đầu tư, 02/01/2020. https://baodautu.vn/batdongsan/giai-phong-mat-bang-cuc-nghen-cua-doanh-nghiep-dia-oc-d114003.html [truy cập ngày 12/12/2023]

Theo tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 2.086 dự án chậm tiến độ trong kỳ, có 1.514 dự án bị chậm có nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng[2].

Ứng vốn là hoạt động cần thiết của chủ đầu tư trong quá trình kinh doanh của mình. Đối với dự án có sử dụng đất thì chủ đầu tư có thể ứng vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng. Về mặt lý thuyết, khi nhà đầu tư nhận được dự án đầu tư có sử dụng đất Nhà nước sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng sau đó giao đất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nguồn quỹ phát triển đất cũng như ngân sách còn hạn chế nên để dự án được tiến hành nhanh chóng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã ứng vốn của mình để thực hiện. Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án do chưa có hướng dẫn cụ thể về hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Xuất phát từ thực tế nêu trên, để đi sâu vào nghiên cứu phương thức sử dụng vốn ứng của doanh nghiệp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tác giả chọn đề tài: "***Pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất"*** làm luận văn thạc sĩ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu lý luận về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng dự án có sử dụng đất.

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn xác định một số câu hỏi nghiên cứu cơ bản làm nền tảng như sau:

Thứ nhất, những vấn đề lý luận về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bao gồm những yếu tố nào?

Thứ hai, dựa trên cơ sở pháp lý nào để đánh giá được thực trạng pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng và kiến nghị giải pháp đề xuất tương thích?

4. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Cho đến thời điểm hiện tại, ở Việt Nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đến liên quan đến đề tài luận văn đã được công bố, có thể khái quát thành các nhóm

[2] Minh Thư, Hợp sức tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, Trang điện tử Báo Đấu thầu, ngày 20/10/2023. https://baodauthau.vn/hop-suc-go-nut-that-giai-phong-mat-bang-post145316.html [truy cập ngày 12/12/2023]

chính sau:

Thứ nhất, nghiên cứu về thu hồi đất. Sách của tác giả Phan Trung Hiền (chủ biên)*"Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam",* Nxb. Chính trị quốc gia sự thật năm 2016, là tập hợp nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về các nội dung sở hữu đất đai, quản lý đất đai, những vấn đề hạn chế của pháp luật đất đai hiện hành liên quan đến sự an toàn của quyền sử dụng đất nông nghiệp của nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở nước ta, xác định vấn đề thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, xác định giá đất tính bồi thường về đất theo cơ chế thị trường, thế chấp quyền sử dụng đất và tài chính đất đai. Sách "*Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*", Nxb. Chính trị quốc gia sự thật năm 2018, của tác giả Phan Trung Hiền là quyển chuyên khảo rất hữu ích cho những người là công tác giải phóng mặt bằng cũng như những nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên. Quyển sách đã tổng hợp, chỉ dẫn, phân tích đánh giá những nội dung có liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Những chỉ dẫn trong quyển sách góp phần làm sáng tỏ vấn đề mà luận văn đang thực hiện về công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Cùng nội dung pháp luật về thu hồi đất, sách *"Quy trình pháp lý thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người có đất thu hồi, trưng dụng",* Nxb. Xây dựng năm 2021, của tác giả Trần Thanh Tiến có giá trị chỉ dẫn tra cứu rất cần thiết cho luận văn. Luận án *"Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam",* Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, của tác giả Lê Ngọc Thạnh đã khái quát quá trình thu hồi đất nông nghiệp, luận giải một cách thấu đáo khái niệm, đặc điểm và những yếu tố chi phối tới pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ đó tác giả đã có nhiều đề xuất hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam. Luận án *"Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam",* Trường Đại học Luật – Đại học Huế năm 2021, của tác giả Nguyễn Văn Đông đã làm rõ thêm nội hàm thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; tính tất yếu khách quan và hậu quả của việc thu hồi đất nông nghiệp, các yếu tố tác động, chi phối đến các quy định pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; phân tích chế độ sở hữu đất đai và vấn đề tác động, chi phối của nó đến việc thu hồi đất nông nghiệp; làm rõ cơ cấu điều chỉnh của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu của tác giả Phan Trung Hiền về "*Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất*" được đăng trong Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 10/2016 đã xác định thiệt hại nhằm đánh giá đúng những tổn thất mà đối tượng có đất bị thu hồi, bị ảnh hưởng trước, trong và sau khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ đó đã đưa ra những kiến nghị hợp lý cho công tác lập pháp tại Việt Nam.

Thứ hai, nghiên cứu về dự án đầu tư có sử dụng đất và hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu của tác giả Phan Trung Hiền về "*Vấn đề xác*

định lợi ích, điều tiết và cân bằng lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất" đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20/2016 là nền tảng cơ sở lý luận về vấn đề cân bằng lợi ích giữa các chủ thể Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Bài viết đã nêu cơ sở lý luận liên quan đến những khó khăn trong việc chủ đầu tư bỏ vốn thực hiện dự án, trong đó có phần vốn ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng. Đây là nghiên cứu quan trọng giúp học viên có cơ sở tiền đề cho luận văn. Nghiên cứu của tác giả Phan Trung Hiền và Châu Hoàng Thân về "*Những khó khăn trong tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và giải pháp khắc phục"* được đăng trong Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 04/2019 đã khái quát về cơ chế tạo quỹ đất sạch cũng như nêu lên những khó khăn bất cập trong việc quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất và giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch trong đó có công đề cấp đến hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch. Nghiên cứu của tác giả Cao Nhất Linh về "*Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư tại Việt Nam"* được đăng trong Sách chuyên khảo Pháp luật về quản lý và sử dụng đất ở Việt Nam do Phan Trung Hiền chủ biên, Nxb. Đại học Cần Thơ năm 2016, là nghiên cứu tổng hợp về quyền sử dụng đất của chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất. Tác giả đã phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất của nhà đầu tư theo pháp luật đầu tư và pháp luật đất đai. Về giá trị tham khảo, nghiên cứu này là cở sở lý luận về các phương thức tiếp cận đất đai trong quá trình đầu tư dự án có sử dụng đất của chủ đầu tư. Luận án của tác giả Lê Hồng Hạnh nghiên cứu về "*Pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại*", Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020, đã luận giải sự ảnh hưởng của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đến các phương thức trao quyền sử dụng đất cho chủ thể sử dụng đất; làm rõ khái niệm nhà ở thương mại và giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và các đặc trưng của giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại so với giao đất cho các mục đích khác. Luận án phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Nghiên cứu của tác giả Phạm Hoàng Linh về "*Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư: một số bất cập và hướng hoàn thiện"* được đăng trong Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 02+03/2022, đã khái quát về giao đất và cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có 4 bất cập như: điều kiện để nhà đầu tư được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất chưa chặt chẽ; xác định giá đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa phù hợp với thực tế; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn có nhiều trường hợp kéo dài; thiếu các quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với loại bất động sản du lịch.

Thứ ba, nghiên cứu về chế độ sử dụng đất. Bài viết *"Về quyền sở hữu đất đai"* của tác giả Nguyễn Văn Khánh đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn số 1/2013 đã trình bày khái quát quá trình xác lập và thực hiện quyền sở hữu đất đai của các nhà nước qua các giai đoạn lịch sử dân tộc trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm khắc phục và giải quyết những bất cập hiện nay, tạo điều kiện ổn định tình hình xã hội và tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông

thôn và kinh tế - xã hội đất nước. Sách *"Chế độ pháp lý về sở hữu và quyền tài sản đối với đất đai",* NXB. Lao động năm 2012, của tác giả Phạm Văn Võ đã nêu lên bản chất của quan hệ sở hữu nói chung và chế độ pháp lý về sở hữu nói riêng. Phân tích, đánh giá tổng quan về các mô hình sở hữu đất đai trên thế giới làm cơ sở cho việc hoàn thiện chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong xu thế hội nhập. Sách tác giả Lưu Quốc Thái về *"Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam",* Nxb. Hồng Đức năm 2016 của đã trình bày các vấn đề lý luận về quyền sử dụng đất và thị trường quyền sử dụng đất. Qua đó, tác giả làm rõ các vấn đề pháp lý đối với thị trường quyền sử dụng đất sơ cấp và thứ cấp về cơ chế trao quyền sử dụng đất, giao dịch, vấn đề thu hồi đất, tài chính về đất đai và một số vấn đề liên quan khác. Nghiên cứu của tác giả làm cơ sở lý luận liên quan đến đầu tư dự án có sử dụng đất của luận văn. Sách *"Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam",* Nxb. Công an Nhân dân năm 2018, của tác giả Ninh Thị Hiền đã trình bày các vấn đề lý luận về quyền sở hữu đất đai, kinh doanh bất động sản, hoạt động trao quyền sử dụng đất tử nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản. Qua đó, tác giả đã hệ thống quy định pháp luật về sở hữu đất đai, về vấn đề kinh doanh bất động sản, về hoạt động trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó tác giả còn xác định quy trình, chủ thể và căn cứu trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản. Bàn về hình thức quản lý mang tính pháp lý trong hoạt động trao quyền sử dụng đất, tác giả Lê Hồng Hạnh trong nghiên cứu *"Bản chất pháp lý về quyền sử dụng đất ở Việt Nam"* đăng trong Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Số 8/2017 đã cho thấy quyền sử dụng đất có thể được nhìn nhận dưới rất nhiều góc độ để thấy được bản chất pháp lý của nó. Lựa chọn chế độ sở hữu đất đai nào trong điều kiện nước ta cần phải tính đến các điều kiện cụ thể của đất nước.

Thứ tư, nghiên cứu về nghĩa vụ tài chính trong sử dụng đất. Luận án *"Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất",* Đại học Luật Hà Nội năm 2016, của tác giả Nguyễn Ngọc Minh đã phân tích nội dung chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất từ đó đánh giá thực trạng thi hành chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất nhằm chỉ ra những thành công và những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; và phân tích định hướng và đề xuất các kiến nghị góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi chế định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất ở nước ta. Sách *"Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước Việt Nam hiện nay",* Nxb. Chính trị quốc gia sự thật năm 2023, của tác giả Nguyễn Thị Thanh Xuân đã nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề từ cơ sở lý thuyết, lý luận đến thực trạng pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước. Kết quả nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về của người sử dụng đất đối với Nhà nước của tác đã chỉ ra những bất cập, vướng mắc, khoảng trống trong điều chỉnh pháp luật hiện nay. Nội dung sách đã đưa

ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính đối của người sử dụng đất với Nhà nước.

Từ kết quả khảo cứu các công trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật về giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư có sử dụng đất, tác giả nhận thấy những điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu này đã hệ thống lại những quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng như: pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam; pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội; bồi thường về đất bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng. Kết quả nghiên cứu làm rõ những quy định về xác định bồi thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Các nghiên cứu cũng nêu những bất cập và đề xuất những giải pháp hoàn thiện.

Thứ hai, nghiên cứu về các dự án đầu tư có sử dụng đất đã làm nêu lên những thuận lợi cũng như những bất cập liên quan đến xác định giá đất, cơ chế giao đất, chế độ sở hữu đất,… qua đó có những đề xuất quan trọng giúp các nhà đầu tư có những kế hoạch triển khai dự án đồng bộ, hiệu quả hơn.

Thứ ba, nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất. Các nghiên cứu đã nêu lên chế định về quyền của tổ chức kinh tế trong quá trình sở hữu đất, sử dụng đất. Bên cạnh quyền sử dụng đất, các nghiên cứu cũng làm rõ vấn đề lý luận về nghĩa vụ của đối tượng sử dụng đất như nghĩa vụ tài chính đất đai, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với đất đai khi giải thể, sáp nhập,…

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo và những bài viết trên chưa có công trình nào đề cập quá trình doanh nghiệp tự ứng vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, thông qua việc nghiên cứu đề tài ***"Pháp luật quy định về ứng vốn doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất"*** tác giả mong muốn tìm hiểu một cách chi tiết về cơ sở lý luận, thực tiễn thực hiện và phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật đối với việc sử dụng vốn trong công tác thu hồi đất cũng như doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng và hỗ trợ của Nhà nước khi hoàn trả chi phí này.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các văn bản quy phạm pháp luật và các tình huống pháp lý liên quan đến nội dung nghiên cứu.

5.2 Phạm vi nghiên cứu

5.2.1 Về phạm vi nội dung

Đề tài: *"Pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt đối với dự án có sử dụng đất"* có phạm vi nghiên cứu rộng vì có liên quan

đến nhiều đạo luật như Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,… Tuy nhiên, trong khuôn khổ đề tài thạc sĩ, luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:

Thứ nhất, chủ đầu tư là doanh nghiệp trong nước thực hiện dự án đầu tư sau khi trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất hoặc được chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ hai, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong nghiên cứu có đối chiếu với những văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật liên quan đến hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng.

5.2.2 Về thời gian nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu trong giai đoạn từ 2019 – 2023 và có đối chiếu Luật Đất đai năm 2024.

5.2.3 Về không gian nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật đối với một số dự án tiêu biểu mà doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng để đầu tư dự án có thu hồi đất ở các tỉnh, thành trong nước.

6. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn dựa trên phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau đây:

- Phương pháp phân tích luật viết, phương pháp so sánh được sử dụng khi đánh giá, bình luận các quy định pháp luật về chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Các phương pháp này được sử dụng tại Chương 1 của luận văn để tìm hiểu lý luận về ứng vốn và lý giải những vấn đề lý luận đặt ra.

- Phương pháp so sánh luật học, phương pháp phân tích logic quy phạm, phương pháp tổng hợp, phương pháp quy nạp, phương pháp lập luận, phương pháp suy diễn v.v... được sử dụng tại Chương 2 để nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án có sử dụng đất; làm rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập khi doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và việc khấu trừ quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; định hướng và kiến nghị các giải pháp khắc phục bất cập về việc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng khi doanh

nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

7.1 Ý nghĩa khoa học

Luận văn sẽ tổng hợp có hệ thống cơ sở lý luận và quy định về các vấn đề chính như: pháp luật về đầu tư dự án có liên quan đến đất đai của nhà đầu tư là doanh nghiệp; những vấn đề thuận lợi và khó khăn khi doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng; quy định về giao đất, cho thuê đất cũng như vấn đề sử dụng đất của doanh nghiệp khi thực hiện dự án; và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp cũng như khấu trừ tiền sử dụng đất của Nhà nước đối với doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

7.2 Giá trị ứng dụng của đề tài

Hiện nay, cùng với sự phát triển của đất, các khu đô thị, khu dân cư cũng tăng nhanh về số lượng và diện tích. Tuy nhiên, số lượng dự án bị treo, bị kéo dài thậm chí bị thu hồi vì lý do nguồn vốn, khó khăn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng,.. ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, sự không thống nhất trong vận dụng quy định pháp luật của chính quyền địa phương cũng làm nhà đầu tư kéo dài thời gian thi công dự án kéo theo ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thu ngân sách của địa phương. Do đó, luận văn sẽ mang đến giá trị ứng dụng như sau:

Thứ nhất, xác định quy trình thực hiện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Thứ hai, xác định được tính hiệu quả thực hiện dự án khi chủ đầu tư là doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án có sử dụng đất.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện quy định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp.

8. Kết cấu luận văn

Ngoài phần lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài "Pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất" gồm có hai chương như sau:

Chương 1: Khái quát về ứng vốn của chủ đầu là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Nội dung chương này, cụ thể chương nêu khái niệm, đặc điểm đầu tư, đầu tư dự án có sử dụng đất; khái niệm, đặc điểm của ứng vốn; mục đích, ý nghĩa của ứng vốn; các yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng vốn.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng và kiến nghị hoàn thiện.

Chương này, luận văn nghiên cứu các nguyên tắc ứng vốn; điều kiện ứng vốn, thẩm quyền quyết định về ứng vốn; trình tự, thủ tục ứng vốn và tiến độ giải ngân đối

khi chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tác giả cũng tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn; nghĩa vụ tài chính và khấu trừ quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

1.1 Khái niệm về dự án đầu tư có sử dụng đất

1.1.1 Khái niệm chủ đầu tư và chủ đầu tư dự án có sử dụng đất

Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng nguồn vốn là tiền, nguồn lực lao động, trí tuệ, tài nguyên thiên nhiên và các tài sản vật chất khác nhằm tạo ra lợi nhuận về tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ, nguồn lực hoặc những giá trị kinh tế - xã hội. Như vậy, hoạt động đầu tư thể hiện đặc điểm là nguồn vốn đầu tư và lợi ích do đầu tư mang lại. Để thực hiện được hoạt động đầu tư cần có các yếu tố sau: chủ thể thực hiện đầu tư, đối tượng đầu tư, đối tượng hưởng thụ kết quả đầu tư… và theo quy định của pháp luật, chủ thể thực hiện đầu tư gọi là chủ đầu tư. Thật vậy, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật đề cập đến chủ đầu tư như pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư, pháp luật xây dựng,…

1.1.1.1 Khái niệm chủ đầu tư

Hiện tại ở Việt Nam có nhiều đạo luật quy định liên quan đến chủ đầu tư như Luật Đấu thầu năm 2023, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau:

Thứ nhất, theo quy định trong Luật Đấu thầu năm 2023, "*Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn, quản lý quá trình thực hiện dự án; đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng dự toán mua sắm ngoài ngân sách nhà nước; đơn vị mua sắm tập trung"*[3]. Khái niệm này nêu lên chủ thể của quá trình thực hiện đầu tư là cơ quan, tổ chức sở hữu vốn, chủ thể đứng ra vay vốn hay chủ thể được giao quản lý dự án về mặt tài chính và kỹ thuật, thực hiện lập dự toán, mua sắm.

Thứ hai, theo Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung 2020 thì *"Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng"*[4]. Theo khái niệm này thì chủ thể thực hiện đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các chủ thể này đang sở hữu nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án hoặc được giao trực tiếp điều hành, thực hiện dự án. Chức năng của chủ thể này sẽ được gắn liền với từng loại hình dự án mà họ thực hiện xây dựng. Ví dụ: Đối với các dự án tòa nhà chung cư, chủ đầu tư sẽ có vai trò sau: i) Thay mặt người đầu tư tư vấn, đưa ra các cách quản lý tòa nhà; ii) Trực tiếp giám sát, kiểm tra các khâu trong thi công, thiết kế, xây dựng công trình.

[3] Khoản 2 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2023.
[4] Khoản 9 Điều 4 Luật Xây dựng năm 2014.

Thứ ba, theo Luật Đầu tư công năm 2019 thì *"Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư công"*[5]. Đối với khái niệm này ta có thể thấy: i) Đầu tư công có chủ thể đầu tư là cơ quan Nhà nước hoặc chủ thể kinh tế khác được Nhà nước giao nhiệm vụ; ii) Đầu tư công là hoạt động đầu tư sử dụng nguồn vốn do nhà nước quản lý. Ngoài ra, đầu tư công có thể thu hút, huy động và sử dụng mọi nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm nguồn vốn trong nước, nguồn vốn nước ngoài, nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn khu vực tư nhân để tiến hành hoạt động; iii) Đầu tư công là đầu tư vào lĩnh vực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, cung cấp hàng hóa, dịch vụ công và vì mục đích công nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với hình thức đầu tư này có thể huy động rộng rãi các nguồn lực để tiến hành hoạt động đầu tư, giảm sức ép cho nguồn vốn Nhà nước, nguồn vốn Ngân sách, phù hợp với xu hướng xã hội hóa đầu tư công, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư theo hình thức đầu tư.

Ngoài ra, Luật Đầu tư năm 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020) cũng quy định một số chủ thể liên quan đến đầu tư như sau: "*Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài".* "*Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam", "Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông"*[6].

Từ các khái niệm và phân tích trên có thể đưa ra khái niệm như sau: *Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án đầu tư.*

1.1.1.2 Khái niệm chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất

a) Khái niệm quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất đã được ghi nhận từ những bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Theo đó, có nhiều hình thức sở hữu khác nhau về đất đai như sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân[7]. Khái niệm sở hữu toàn dân về đất được quy định trong bản Hiến pháp năm 1980[8]. Kể từ đó, khái niệm chế độ sở hữu đất đai toàn dân được tiếp tục khẳng định đến ngày nay. Cụ thể, *"Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân*[9]*"* và *"Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng*

[5] Khoản 6 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019.
[6] Điều 4 Luật Đầu tư năm 2020.
[7] Điều 12 Hiến pháp năm 1946 và Điều 14 Hiến pháp năm 1959.
[8] Điều 19, Điều 20 Hiến pháp năm 1980.
[9] Điều 17 Hiến pháp năm 1992.

trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"[10]. Trên cơ sở đó các đạo Luật đất đai cũng khẳng định sự sở hữu toàn dân của đất đai như tại Điều 1 Luật Đất đai năm 2003 quy định: *"Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai"* và tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2018 (sau đây gọi là Luật Đất đai năm 2013) quy định: *"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này"*. Nội dung khái niệm sở hữu đất đai vẫn được giữ nguyên nội dung quy định tại Điều 12 Luật Đất đai năm 2024[11]. Từ các quy định này cho thấy quyền sử dụng đất được trao cho chủ thể sử dụng đất từ đại diện của chủ sở hữu là Nhà nước. Theo Từ điển Luật học năm 2006 thì *"quyền sử dụng đất là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi ích từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho..."*[12]. Qua các khái niệm trên cho thấy: i) Quyền sử dụng đất được hình thành khi chủ thể sử dụng đất được Nhà nước trao quyền sử dụng đất; ii) Quyền sử dụng đất là quyền khai thác các công dụng và hưởng lợi ích trên đất; iii) Quyền sử dụng đất có thể chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho.

Từ các phân tích trên có thể rút ra kết luận sau: *quyền sử dụng đất là quyền do luật định trong đó chủ thể được giao đất được quyền khai thác các thuộc tính của đất làm tăng giá trị đất cũng như giá trị sinh lợi từ đất đai trên nguyên tắc bảo vệ sự bền vững môi trường đất đai.*

b) Khái niệm chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất

Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp có thể thực hiện đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể sử dụng tài nguyên là trí tuệ hoặc vật chất để triển khai hoạt động kinh doanh của mình. Trong khuôn khổ nghiên cứu của luận văn, luận văn chỉ nghiên cứu hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có sử dụng đất làm tư liệu sản xuất kinh doanh. Theo quy định của Hiệp hội các kỹ sư tư vấn quốc tế FIDIC thì *"Chủ đầu tư là người kế nhiệm pháp lý theo chức danh của người bỏ vốn đầu tư để xây dựng dự án công trình"*. Theo Viện kỹ sư xây dựng Vương quốc Anh thì *"Chủ đầu tư là người lập dự án và chịu trách nhiệm cấp vốn để thực hiện dự án theo các điều kiện của hợp đồng"*[13]. Như vậy, để xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải lập dự án và phải có tư liệu sản xuất là đất đai. Về góc độ pháp lý, theo Luật Đầu tư năm 2020 thì: *Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm*

---

[10] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.

[11] Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024.

[12] Viện Khoa học pháp lý (năm 2006), *Từ điển Luật học* (trang 655), Nhà Xuất bản Tư pháp, Hà Nội.

[13] PGs.Ts. Thái Bá Cẩn, Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư (2013), NXB Giáo dục Việt Nam, trang 23.

nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài[14]. Khái niệm này không thay đổi so với nội dung khoản 13 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014. Nhà đầu tư hoạt động theo chính sách đầu tư kinh doanh ở Việt Nam như: i) Có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật đầu tư không cấm; ii) Đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định; iii) Được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật[15]. Như vậy, khi thực hiện dự án có liên quan đến sử dụng đất thì ngoài quy định của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải tuân theo quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác. Luật Đất đai năm 2013 không đưa ra khái niệm nhà đầu tư có sử dụng đất mà đưa ra khái niệm tổ chức kinh tế[16] và tổ chức kinh tế được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư[17]. Luật Đất đai năm 2024 đã đưa vào giải thích từ ngữ chủ đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất như sau: *Chủ đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất (sau đây gọi là chủ đầu tư) là nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật có liên quan đã được lựa chọn để thực hiện dự án đầu tư và được giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật này*[18]. So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 đã hoàn thiện 27 khái niệm và bổ sung 22 khái niệm[19] trong đó có khái niệm chủ đầu tư dự án có sử dụng đất. Qua các khái niệm trên có thể thấy chủ đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất chính là chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất.

Các dự án có sử dụng đất mà chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể tiếp cận như: Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung,…[20]. Qua đó, có thể nhận thấy chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất là nhà đầu tư được giao dự án để tham gia vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể hơn với 32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng[21].

Từ những phân tích trên, luận văn đưa ra khái niệm sau: *Chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất là việc doanh nghiệp đã nhận được dự án có sử dụng đất từ cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đầu tư dự án theo quy định pháp luật*

---

[14] Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.
[15] Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020.
[16] Khoản 27 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.
[17] Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.
[18] Khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[19] Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[20] Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
[21] Điều 79 Luật Đất đai năm 2024.

nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư.

1.1.2 Khái niệm về dự án đầu tư có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp

1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư có sử dụng đất

Đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào cũng nhằm tạo ra lợi nhuận, tạo ra của cải vật chất góp phần phát triển kinh tế quốc dân và cải thiện đời sống nhân dân. Trong dự án đầu tư có sử dụng đất phải thể hiện rõ các yếu tố sau: i) phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ii) dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; iii) có năng lực tài chính, con người đảm bảo hoàn thành dự án; iv) sản phẩm tạo ra đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Như vậy, *dự án đầu tư có sử dụng đất là tập hợp các hoạt động đầu tư có liên quan nhau được kế hoạch hoá nhằm tạo ra các kết quả cụ thể trong thời gian nhất định qua việc sử dụng đất làm phương thức sản xuất*.

1.1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư có sử dụng đất

Thứ nhất, dự án đầu tư có sử dụng đất phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ mà không sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình.

Thứ hai, dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ được phân loại theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng, dự án đầu tư có sử dụng đất được xác định căn cứ công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính theo quy định của pháp luật về xây dựng[22].

1.1.2.3 Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất

Điều kiện xác định dự án có sử dụng đất được được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP) như sau: "*Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị"*. Ngoài ra, có thể xác định dựa vào các tiêu chí như sau:

Thứ nhất, khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống

[22] Khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên[23].

Thứ hai, nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường[24].

Thứ ba, công trình trụ sở, văn phòng làm việc gồm các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú: Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Các tòa nhà sử dụng làm trụ sở, văn phòng làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác; Các tòa nhà sử dụng làm văn phòng kết hợp lưu trú[25].

Thứ tư, công trình thương mại gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng; nhà hàng, cửa hàng ăn uống, giải khát[26].

Thứ năm, công trình dịch vụ gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; cơ sở nghỉ dưỡng; biệt thự lưu trú, căn hộ lưu trú và các cơ sở dịch vụ lưu trú khác[27].

Như vậy, theo quy định hiện hành, có nhiều tiêu chí xác định dự án đầu tư có sử dụng đất nên chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể lựa chọn dự án phù hợp với năng lực, điều kiện kinh doanh của mình. Trong khuôn khổ đề tài, luận văn nghiên cứu đối với dự án đầu tư xây dựng có công năng hỗn hợp vì đây là loại dự án phổ biến và có diện tích sử dụng đất lớn.

1.1.2.4 Cơ sở lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất là tiền đề cho sự thành công trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà chính quyền địa phương đưa ra. Có nhiều quy định pháp luật về việc lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất cũng như có nhiều hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Về quy định pháp luật đối với hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất thì có thể nói Luật Đất đai là "luật gốc", tiếp đó là Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu. Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất thì có các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và giao chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Trong khuôn khổ luận văn này chỉ đề cập đến hình thức đấu thấu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất và giao chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư.

Thứ nhất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thì Luật Đầu tư năm 2014 có quy định tại khoản 1 Điều 32 như sau: *"Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc*

---

[23] Khoản 1 Mục VII Phụ lục IX Nghị định 15/2021/NĐ-CP:
[24] Khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014
[25] Điểm h khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
[26] Điểm e khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
[27] Điểm g khoản 2 Mục I Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;"[28]. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai quy định hai hình thức Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất[29]. Luật Đấu thầu năm 2013 chỉ quy định các trường hợp phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư[30]. Để tạo sự thống nhất quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất, Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đấu thầu năm 2023 và Luật Đất đai năm 2024 đã có những sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn đối với quy định này. Theo đó, quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thì: *"1. Lựa chọn nhà đầu tư được tiến hành thông qua một trong các hình thức sau đây: ...b) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu;"*. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định này được thực hiện sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không thành theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký theo quy định của pháp luật về đấu thầu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan[31]. Luật Đấu thầu năm 2023 đã có quy định về: *"3. Hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh gồm: a) Dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật đất đai;*[32]*"*. Từ quy định này dẫn chiếu đến Luật Đất đai năm 2024 thì Luật Đất đai năm 2024 quy định nội dung giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Điều 126. Theo khoản 5 Điều 126 thì: *"5. Tổ chức tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này; b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 122 của Luật này đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; c) Điều kiện khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu"*[33]. Như vậy, từ thực trạng áp dụng đối với việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, các đạo luật mới đã có sự thống nhất trong nội dung quy định.

Thứ hai, chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 thì quy định chấp thuận chủ trương đầu tư tại các Điều 30, Điều 31 và Điều 32. Tuy nhiên, các điều luật này quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương dự án. Đối với trường hợp lựa chọn nhà

[28] Điều 32 Luật Đầu tư năm 2014 (hết hiệu lực).
[29] Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.
[30] Điều 1 Luật Đấu thầu năm 2013 (hết hiệu lực).
[31] Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020.
[32] Khoản 3 Điều 2 Luật Đấu thầu năm 2023.
[33] Khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024.

đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thì khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: *"...Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai; b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và có quy mô dân số dưới 50.000 người; b1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;..."*. Theo Luật Đầu tư năm 2020 thì tại khoản 4 Điều 29 quy định: *"4. Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây: a) Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật và đất đai; b) Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao; d) Trường hợp khác không thuộc diện đấu giá, đấu thầu theo quy định của pháp luật"*. Luật Đất đai năm 2024 quy định về chủ trương đầu tư dự án là quy định chuyển tiếp từ các dự án đã được triển khai theo quy định của các đạo luật trước đó, cụ thể: *"Điều 255. Quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi Luật này có hiệu lực thi hành: ...9. Đối với dự án đầu tư đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư, chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đấu thầu trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, chủ đầu tư mà nay phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, xác nhận đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đấu thầu tại thời điểm ban hành các văn bản đó, đồng thời việc chậm giao đất, cho thuê đất không phải lỗi của nhà đầu tư, chủ đầu tư thì không phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật này; trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định của Luật này..."*. Như vậy, kế thừa Luật

Đầu tư 2014, Luật Đầu tư năm 2020 đã có quy định cụ thể về việc giao chủ trương cho nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

1.2 Khái quát về nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

1.2.1 Khái niệm giải phóng mặt bằng

Hiện nay, khái niệm giải phóng mặt bằng chưa được định nghĩa trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng có thể hiểu là quá trình làm sạch mặt bằng, dọn dẹp cây trồng, vật kiến trúc,… Trong Luật Đất đai 2013 có 26 lần đề cập đến cụm từ "giải phóng mặt bằng" nhưng phần giải thích từ ngữ không có đề cập cụm từ này. Tiếp đến Luật Đất đai năm 2024 thì thuật ngữ này chỉ được sử dụng một lần. Luật Nhà ở năm 2023 cũng đề cập đến thuật ngữ giải phóng mặt bằng[34] nhưng cũng không đưa ra giải thích. Theo PGS.Ts. Phan Trung Hiền thì: *Giải phóng mặt bằng là quá trình thực hiện các công việc liên quan đến việc di dời nhà cửa, các công trình xây dựng, cây trồng, vật nuôi và một bộ phận (hoặc toàn bộ) người dân bị thu hồi đất trên một diện tích nhất định được quy hoạch cho việc cải tạo, mở rộng hoặc thực hiện một dự án mới. Quá trình giải phóng mặt bằng được tính kể từ khi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giao thực hiện dự án cần giải phóng mặt bằng đến khi tiếp nhận mặt bằng từ người dân bị thu hồi đất trên thực địa*[35]. Như vậy, công việc cần thực hiện khi giải phóng mặt bằng là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Điều này cũng phù hợp với Nghị quyết số 18/NQ-TW về *"Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"***.** Nghị quyết 18/NQ-TW nêu rõ: *"Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hoà lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi. Tiếp tục thực hiện thí điểm và sớm tổng kết chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện trước"*[36].

Từ những căn cứ trên có thể hiểu giải phóng mặt bằng như sau: *Giải phóng mặt bằng là quá trình Nhà nước di dời người dân đến nơi ở mới sau khi đã bồi thường, hỗ*

---

[34] Điều 115 Luật Nhà ở năm 2023.

[35] PGs.Ts. Phan Trung Hiền, Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng (chủ biên năm 2019), NXB Quốc gia sự thật, trang 122-123.

[36] Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương.

trợ, tái định cư nhằm tạo mặt bằng sạch để thu hút dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Trong luận văn này, nội dung nghiên cứu chỉ đề cập đến thu hồi đất giao cho chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án.

1.2.2 Khái niệm về nguồn vốn giải phóng mặt bằng

Trong quá trình thực hiện dự án thì mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của dự án. Theo quy định của pháp luật, thì nhà nước sẽ thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, khi có quỹ đất sạch nhà nước sẽ đấu giá quyền sử dụng đất, doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ thực hiện dự án theo quy hoạch. Đây là trường hợp lý tưởng vì doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ triển khai dự án nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Việc hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp cũng như kinh tế - xã hội như: 1) doanh nghiệp thu hồi vốn và lợi nhuận để tái đầu tư; 2) hạ tầng khang trang, đồng bộ tạo mỹ quan đô thị đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan chức nhà nước; 3) cộng đồng dân cư trong dự án hưởng được cuộc sống văn minh đô thị, an ninh trật tự đảm bảo, nâng cao chất lượng đời sống và phát triển kinh tế.

Một trong những yếu tố quan trọng của dự án đầu tư là nguồn vốn đầu tư. Hiện tại, pháp luật chỉ quy định về nguồn vốn giải phóng mặt bằng đối với một số dự án điển hình, qua đó, luận văn sẽ dẫn chiếu và diễn giải đối với dự án mà chủ đầu tư là doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn để giải phóng mặt bằng. Theo PGs.Ts. Phan Trung Hiền thì: *Quy định tại Điều 53 Luật Đất đai 2013 nhằm rạch ròi tình trạng pháp lý giữa ba bên: Nhà nước, chủ đầu tư và người có đất bị thu hồi. Chủ đầu tư có thể tự nguyện ứng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 chủ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị đinh 148/2020/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 47/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung) nhưng trách nhiệm bồi thường và giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của Nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp được giao quyền (ngoại trừ những dự án theo cơ chế thoả thuận vì mục đích sản xuất kinh doanh theo Điều 73 Luật Đất đai 2013)*[37].

Như vậy, trong nội dung luận văn này có thể hiểu khái niệm như sau: *Nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là nguồn vốn của chủ đầu tư chuyển cho Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để tổ chức này thay mặt Nhà nước chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất, công trình, vật kiến trúc bị thu hồi trong dự án mà chủ đầu tư đang thực hiện.*

[37] PGs.Ts.GVCC. Phan Trung Hiền, Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (2021), NXB Chính trị quốc gia sự thật, trang 50.

1.2.3 Quy định về hoàn tiền thực hiện giải phóng mặt bằng

Hoàn tiền cho chủ đầu tư đã ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là việc Nhà nước hoàn trả lại số tiền chủ đầu tư đã chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án mà chủ đầu tư đã được giao. Theo quy định hiện hành, chủ đầu tư sẽ được hoàn trả khoản vốn ứng ra thực hiện giải phóng mặt bằng theo hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Theo đó, tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: *"Điều 13. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: ...2. Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án. 3. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gồm tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng"*[38]. Điều 13 Nghị định 46/2014/NĐ-CP đã được Bộ Tài chính hướng tại Thông tư 77/2014/TT-BTC, cụ thể như sau: *"Điều 6. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:... 5. Cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người được Nhà nước cho thuê đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp theo quy định tại pháp luật về ngân sách Nhà nước"*[39].

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt. Mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp; cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thì được quy đổi ra thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Đối với trường hợp chủ đầu tư thuê đất trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao thì trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại

[38] Khoản 2 Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[39] Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.

Ban quản lý Khu kinh tế xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản này cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp.

Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được nộp tại Ban quản lý Khu kinh tế, bao gồm các giấy tờ sau: Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính); Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản sao); Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao)…[40]

Như vậy, hoàn trả vốn giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp là: *Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư đã ứng trước tiền giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được khấu trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phương án được nhà nước giao đất.*

1.2.4 Quy định về khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh thì việc Nhà nước cho phép khấu trừ tiền sử dụng đất là cơ chế tạo động lực cho các chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất cùng tham gia với Nhà nước trong quá trình giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án, cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp nhận dự án có sử dụng đất qua đấu thầu dự án và chủ đầu tư là doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư chủ động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng Nhà nước sẽ có quyết định giao đất cho chủ đầu tư là doanh nghiệp tiếp tục thực hiện theo tiến trình của dự án.

Để thực hiện khấu trừ tiền sử dụng đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp liên hệ Cơ quan Tài nguyên và môi trường đề nghị thẩm định loại đất, mục đích sử dụng đất, giá đất để nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau khi xác định giá tiền sử dụng đất phải nộp, chủ đầu tư là doanh nghiệp làm hồ sơ khấu trừ tiền sử dụng đất số tiền mà chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ứng ra thực hiện giải phóng mặt bằng[41]. Theo đó, cơ quan thuế sẽ xác nhận hai trường hợp sau:

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư có sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá, có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao đất có thu tiền sử

[40] Điều 6 Nghị định 35/2017/NĐ-CP.
[41] Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất) mà chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được tính theo từng loại diện tích. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao đất không thu tiền sử dụng đất được phân bổ vào các phần diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo tỷ lệ diện tích của từng phần trong tổng diện tích phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện khấu trừ theo quy định; số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án[42]. Theo hướng dẫn của Cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định các khoản được trừ (trong đó có tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng) vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp[43].

Thứ hai, đối với doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất nhiều đợt để thực hiện dự án thì Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát việc giao đất, cho thuê đất đối với dự án đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai và xác định phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng thuộc dự án được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất[44].

Như vậy, việc khấu trừ tiền sử dụng đất vào vốn ứng thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp diễn ra phức tạp, qua nhiều công đoạn, cơ quan quản lý của Nhà nước. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải chủ động thực hiện thì mới đảm bảo tiến độ dự án.

1.2.5 Cơ sở xác định giá đất

Giá đất được quy định từ Điều 112 đến Điều 116 của Luật Đất đai năm 2013 và đây là một trong những nội dung quan trọng của Luật Đất đai. Việc xác định giá đất sẽ giúp Nhà nước thu các khoản tiền liên quan đến sử dụng đất đai. Bên cạnh đó, giá đất phù hợp sẽ đảm bảo nguồn thu cho Nhà nước, mang lợi nhuận cho nhà đầu tư và đặc biệt là tránh được trình trạng khiếu kiện kéo dài của người dân có đất bị ảnh hưởng liên quan đến giá đền bù khi Nhà nước thu hồi đất. Theo hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì có năm phương pháp xác định giá đất và điều kiện áp dụng như sau[45]:

Thứ nhất, phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất (sau đây gọi là thửa đất so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng

[42] Điều 2 Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.
[43] Công văn 5574/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
[44] Công văn 5574/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
[45] Điều 4, Điều 5 Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá. Điều kiện áp dụng: Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ hai, phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị đất và giá trị tài sản gắn liền với đất). Điều kiện áp dụng: Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất và tài sản gắn liền với đất) tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ ba, phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh. Điều kiện áp dụng: Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất.

Thứ tư, phương pháp thặng dư là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản. Điều kiện áp dụng: Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát triển giả định và tổng chi phí ước tính.

Thứ năm, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành. Điều kiện áp dụng: Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp: a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; b) Trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114

của Luật Đất đai đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau[46].

Bên cạnh Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì còn các Nghị định liên quan đến giá đất như: điểm c khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; khoản 5 Điều 4, điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ cũng đã nhiều lần ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung liên quan đến vấn đề giá đất như: Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, ngày 05 tháng 02 năm 2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá đất và nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số điều về giá đất nêu rõ bốn phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh và sửa đổi Điều 4, Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng từng phương pháp đó. Đồng thời, bổ sung Điều 5b về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất. Theo đó, các thông tin về giá đất, giá thuê đất, giá thuê mặt bằng để áp dụng phương pháp so sánh, phương pháp thặng dư và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất như sau: i) Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá; ii) Giá đất đã thực hiện thủ tục về thuế tại cơ quan thuế hoặc đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất; iii) Giá thuê đất, giá thuê mặt bằng; iv) Giá đất chuyển nhượng trên thị trường. Về quyết định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất,

[46] Khoản 2 Điều 18 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc xác định giá đất cụ thể[47]. Tuy nhiên, kể từ ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thì Nghị định 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất sẽ thay thế Nghị định 12/2024/NĐ-CP. Theo đó, các phương pháp định giá đất theo khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai 2024 bao gồm:

Thứ nhất, phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá.

Thứ hai, phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất.

Thứ ba, phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường.

Thứ năm, chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác chưa được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai 2024 sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua quá trình ban hành các quy định pháp luật liên quan đến giá đất cho thấy việc xác định giá đất là điều đặc biệt quan trọng vì giá đất ảnh hưởng đến ngân sách Nhà nước, sự phát triển của nền kinh tế đất và an ninh chính trị đất nước cũng như đời sống xã hội.

[47] Điều 15 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

1.3 Lý luận về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

1.3.1 Khái niệm, đặc điểm ứng vốn, nguồn vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

1.3.1.1 Khái niệm về ứng vốn giải phóng mặt bằng

Trong hoạt động đầu tư thì vấn đề giải ngân vốn theo tiến độ dự án là hoạt động cần thiết vì qua đó thể hiện được dự án đã thực hiện đến giai đoạn nào. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thì chủ đầu tư là doanh nghiệp không thể tự thực hiện giải phóng mặt bằng mà phải thông qua tổ chức thuộc nhà nước là Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (Tổ chức giải phóng mặt bằng). Sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, Tổ chức giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường cho các hộ dân có đất, công trình, vật kiến trúc trong dự án. Thông thường công tác thu hồi đất tạo mặt bằng đầu tư dự án sẽ do nhà nước thực hiện để tạo quỹ đất sạch sau đó thực hiện bán đấu giá. Tuy nhiên, thực tế do nguồn ngân sách hạn chế thì việc Nhà nước đứng ra thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch nhằm kêu gọi dự án đầu tư đáp ứng nhu cầu giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá như hiện nay thì không thể. Do đó, quy định hiện hành cũng có quy định về tạm ứng vốn như sau:

Thứ nhất, đối với dự án đầu tư công có quy định về tạm ứng vốn như: *"Tạm ứng vốn là việc cơ quan kiểm soát, thanh toán chuyển tiền trước cho cá nhân, đơn vị thụ hưởng theo đề nghị của chủ đầu tư để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết triển khai các công việc của nhiệm vụ, dự án"*[48]. Theo đó, nguyên tắc ứng vốn sẽ chia làm hai trường hợp: i) Đối với công việc thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng; ii) Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc thực hiện thông qua hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng[49].

Thứ hai, đối với chủ đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi

[48] Khoản 6 Điều 3 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
[49] Điều 10 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào vốn đầu tư của dự án"[50]. Và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác. Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Nếu chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án[51]. Do vậy, khi chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Từ quy định ứng vốn đối với dự án đầu tư công, ứng vốn đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện thực hiện giải phóng mặt bằng, luận văn đưa ra khái niệm sau: *Ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là việc chủ đầu tư là doanh nghiệp chi ra trước số tiền mà Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án phê duyệt phải chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án*.

1.3.1.2 Đặc điểm ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Hoạt động ứng vốn giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải có phương án ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng trong kế hoạch kinh doanh. Trong kế hoạch kinh doanh thì việc tính toán nguồn lực đầu tư là rất quan trọng, không chỉ bao gồm tiền mặt mà còn các khoản đầu tư khác được thể hiện bằng tiền như tài sản cố định, tài sản lưu động, quyền tài sản và tài sản vô hình, các khoản vay và thế chấp, quyền sử dụng đất,…[52]. Do đó, kế hoạch tài chính cho dự án thì nguồn tiền giải phóng mặt bằng phải luôn sẵn sàng để ứng cho hoạt động này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Thứ hai, hoạt động ứng vốn diễn ra sau khi chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ký hợp đồng về công tác giải phóng mặt bằng với đơn vị được nhà nước giao thực hiện công tác này là Tổ chức phát triển quỹ đất. Hợp đồng sẽ thể hiện công việc mà điều khoản bên Tổ chức phát triển sẽ thực hiện những công việc gì, như thế nào,… và chủ đầu tư là doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thực hiện vấn đề tài chính như thế nào với cho Tổ chức phát triển quỹ đất.

---

[50] Điểm b Khoản 4 Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
[51] Khoản 1 Điểm d Khoản 2 Điều 32 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.
[52] PGs.Ts. Đoàn Dương Hải, Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng (2022), NXB Tài chính, trang 145.

Thứ ba, mức vốn tạm ứng theo quyết định bồi thường của Hội đồng bồi thường đối với dự án mà chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện. Tổ chức phát triển quỹ đất được nhà nước giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án nên sẽ thực hiện các công việc liên quan đến vốn ứng của chủ đầu tư là doanh nghiệp phải chi như: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác. Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt[53]. Sau khi hội đồng bồi thường ra quyết định bồi thường chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ chuyển vào tài khoản của Tổ chức phát triển quỹ đất để đơn vị này hỗ trợ chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt là sự đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, hạn chế các dự án treo, dự án kéo dài do thiếu kinh phí. Sự kéo dài thời gian thực hiện dự án sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội vì người dân sẽ bị hạn chế rất nhiều trong cuộc sống như không được sửa chữa nhà khi nhà xuống cấp nghiêm trọng, không được chuyển mục đích sử dụng đất, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất,… Nhà nước cũng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý đất đai, kêu gọi đầu tư,… Đồng thời, chủ đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính khi dự án kéo quá dài, thậm chủ đầu tư bị thu hồi dự án.

1.3.2 Mục đích, ý nghĩa ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

1.3.2.1 Mục đích ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Thứ nhất, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ ngân sách Nhà nước, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thay vì Nhà nước sử dụng vốn ngân sách thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch sau đó tổ chức đấu giá để thu lại nguồn ngân sách thì đối với dự án đấu thầu chủ đầu tư là doanh nghiệp trúng thầu sẽ tự ứng vốn ra thực hiện giai đoạn giải phóng mặt bằng. Khi ngân sách Nhà nước không tập trung cho công tác tạo quỹ đất sạch sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực khác giúp cho sự phát triển các ngành, các lĩnh vực đồng bộ hơn.

Thứ hai, chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Dự án được thực hiện đúng tiến độ là kỳ vọng của bất kỳ chủ đầu tư nào. Việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng bằng một cách nhanh chóng sẽ giúp dự án không bị gián đoạn những công đoạn tiếp theo. Luật Đất đai 2024 đã có quy định đối với đất chưa giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư trúng đấu thầu *"có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái*

[53] Khoản 1 Điểm d Khoản 2 Điều 32 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

định cư được phê duyệt"[54]. Cơ chế quy định mới về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo được hài hòa lợi ích của 3 chủ thể có liên quan là người sử dụng đất bị thu hồi, nhà đầu tư và Nhà nước.

Thứ ba, xây dựng uy tín và lòng tin của chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương với cộng đồng dân cư. Thời gian qua trong cả nước có tỷ lệ lơn dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng[55] nên việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ giúp củng cố lòng tin của người đối với dự án cũng như với Nhà nước. Hơn nữa, việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng thể hiện bảo đảm tiềm lực tài chính của chủ đầu tư là doanh nghiệp giúp xây dựng uy tín và lòng tin với đối tác đầu tư và các bên liên quan khác.

Thứ tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt cũng là giải pháp hạn chế tình trạng chuyển nhượng dự án do tình trạng thiếu năng lực của chủ đầu tư. Thực tế cho thấy, nhiều chủ đầu tư đã tìm mọi cách để nhận được dự án rồi tìm chủ đầu tư khác chuyển nhượng dự án lại để trục lợi. Vấn đề dẫn đến tình trạng tiêu cực cũng như gây khó khăn cho đời sống người dân trong dự án, gây lãng phí đất đai,…[56] dẫn đến nhiều hệ luỵ cho xã hội.

Thứ năm, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Thật vậy, dự án đầu tư càng kéo dài sẽ càng gây ô nhiễm môi trường như rác thải công trình, rác thải sinh hoạt không có nơi tập trung thu gom, ô nhiễm môi trường không khí từ rác thải, tình trạng mùa nắng thì bụi mưa thì lầy lội,..[57] Do đó, đẩy nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường khi thực hiện dự án.

Như vậy, việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn về vốn ngân sách nhà nước đồng thời thể hiện sự đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương. Hơn nữa, việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp giúp đẩy nhanh tiến độ dự án đã thể hiện năng lực chủ đầu tư thật sự có khả năng, loại bỏ nhà đầu tư yếu kém, trục lợi từ dự án.

---

[54] Điều 126 Luật Đất đai năm 2024.

[55] Minh Thư, Hợp sức gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, Trang diện tử Báo đấu thầu, 20/10/2023. https://baodauthau.vn/hop-suc-go-nut-that-giai-phong-mat-bang-post145316.html [Truy cập ngày 01/3/2024]

[56] Trường Giang, Dự án chậm tiến độ sử dụng đất: Hoàn thiện chính sách để xử lý, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường, ngày 09/01/2024. https://baotainguyenmoitruong.vn/du-an-cham-tien-do-su-dung-dat-hoan-thien-chinh-sach-de-xu-ly-368855.html [Truy cập ngày 02/3/2024]

[57] Anh Khôi, Hà Nội: Dự án chậm tiến độ người dân sống chung với ô nhiễm môi trường, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường, ngày 28/11/2023. https://baotainguyenmoitruong.vn/ha-noi-du-an-cham-tien-do-nguoi-dan-song-chung-voi-o-nhiem-moi-truong-366337.html [Truy cập ngày 02/3/2024]

1.3.2.2 Ý nghĩa ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Việc ứng vốn giải phóng mặt bằng mang lại ý nghĩa quan trọng như sau:

Thứ nhất, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan. Trong hoạt động đầu tư của chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ có mối quan hệ với nhiều bên liên quan như nội bộ doanh nghiệp trong quyết định đầu tư, Nhà nước là bên đại diện người dân thống nhất quản lý đất đai, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư và đối tác của chủ đầu tư. Nên việc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ giúp giảm bớt bất đồng và xung đột giữa các bên liên quan trong quá trình thoả thuận và thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, từ đó tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự hợp tác và đồng thuận.

Thứ hai, kế hoạch ứng vốn phù hợp sẽ giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tài chính. Hoạch định tài chính của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi đầu tư dự án là bước rất quan trọng, quyết định thành bại của dự án. Với kế hoạch ứng vốn giải phóng mặt bằng đúng, đủ sẽ giúp chủ đầu tư quản lý, dự trù hiệu quả chi phí dự án từ đó tránh được những sự cố không mong muốn có thể xảy ra.

Thứ ba, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng sẽ tăng cơ hội đầu tư và phát triển cho địa phương. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống người dân ổn định sẽ giúp các địa phương phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt đối với những dự án trọng điểm như đường sắt, đường cao tốc hoặc các khu công nghiệp thì công tác giải phóng mặt bằng chậm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, làm hạn chế kêu gọi đầu tư của các địa phương. Có những dự án trọng điểm phải tách công tác giải phóng mặt bằng thành dựa án độc lập như dự án Vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội[58]. Do đó, việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn cho địa phương trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ mang lại ý nghĩa to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện tại, pháp luật về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng chưa được xây dựng bài bản, rõ ràng thì việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện khâu này là một việc làm Nhà nước cần ghi nhận và sớm có những quy phạm pháp luật rõ ràng, chặt chẽ tạo sự đồng thuận chung cho các bên liên quan khi thực hiện dự án.

---

[58] Tô Thế, "Loạt hệ quả từ sự trì trệ trong giải phóng mặt bằng các dự án Metro", Báo điện tử Lao động ngày 18/01/2014, https://laodong.vn/giao-thong/loat-he-qua-tu-su-tri-tre-trong-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-metro-1293947.ldo [Truy cập ngày 03/3/2024]

1.3.3 Quá trình phát triển các quy định pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Nếu tính từ ngày 08/01/1988 (ngày Luật Đất đai năm 1987 có hiệu lực) đến nay, Quốc hội đã ban hành năm đạo luật đất đai. Trong giai đoạn từ ngày Luật Đất đai năm 1987 có hiệu lực đến ngày 15/10/1993, Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xí nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân - dưới đây gọi là người sử dụng đất - để sử dụng ổn định, lâu dài[59]. Do đó, trong giai đoạn này tổ chức kinh tế chưa được tiếp cận quyền sử dụng đất đai. Từ khi tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất đến nay có thể chia thành các giai đoạn sau:

Thứ nhất, giai đoạn từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004. Sau thời gian Nhà nước giao đất cho hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, quá trình tiếp cận đất đai của chủ thể sử dụng đất có những bước tiến mới. Chủ thể sử dụng đất là tổ chức kinh tế đã được quy định trong Luật Đất đai năm 1993, theo đó tại Điều 1 quy định: *"Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là tổ chức), hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài. Nhà nước còn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong Luật này gọi chung là người sử dụng đất"*[60]. Thuật ngữ thu hồi đất cũng được đưa vào sử dụng đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất giao cho chủ thể khác sử dụng và trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại[61]. Do đó, trong giai đoạn này tổ chức kinh tế được giao đất để phát triển theo định hướng của theo chính sách chung, chưa thực sự được giao đất phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa, Đại hội Đảng lần thứ VII tiến hành vào cuối tháng 6 năm 1991 đã đánh giá những mặt làm được cũng như chưa được trong kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 và thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000 với mục tiêu tổng quát là: *Ra khỏi khủng hoảng, ổn định tình hình kinh tế- xã hội. Phấn đấu vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo tiền đề cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ 21*[62]. Như vậy, trong giai đoạn này doanh nghiệp chưa tiếp cận được đất đai để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ hai, giai đoạn từ ngày 01/7/2004 đến ngày 01/7/2014. Trong quá trình ban hành pháp luật đất đai, khái niệm "Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển

---

[59] Điều 1 Luật Đất đai năm 1987 (hết hiệu lực).
[60] Điều 1 Luật Đất đai 1993 hết hiệu lực).
[61] Điều 21 và Điều 27 Luật Đất đai năm 1993.
[62] Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội 10 năm: 1990 -2000. Trang web: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/10/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-10-nam-1991-2000/ [truy cập ngày 20/7/2024]

kinh tế" lần đầu tiên được quy định tại Luật Đất đai năm 2003[63]. Các khái niệm thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cũng đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2003[64]. Các Điều 34 và Điều 35 Luật Đất đai năm 2003 và Chương VI Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định về Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản có quy định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế thực hiện dự án có sử dụng đất. Theo Luật Đất đai năm 2003[65] và Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì chủ thể thực hiện thu hồi đất là Nhà nước[66]. Với quy định này cơ quan có chức năng giải phóng mặt bằng sẽ sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì: *"1. Nhà nước tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng: a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này được tính vào vốn đầu tư của dự án; b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;…".* Theo quy định này, về việc chủ đầu tư là doanh nghiệp có trách nhiệm ứng tiền thực hiện giải phóng mặt bằng đã được đưa vào nộng dung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP. Như vậy, Luật Đất đai năm 2003 quy định đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động trong sử dụng đất, huy động nguồn thu ngân sách từ quỹ đất và tạo thuận lợi cho phát triển thị trường bất động sản.

Thứ ba, giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến năm 01/8/2024. Khắc phục những tồn tại của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2004 đã có những sửa đổi, bổ sung nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức kinh tế được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư dự án có sử dụng đất[67]. Luật Đất đai năm 2013 không có điều khoản nào quy định về việc chủ đầu tư ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và nội dung này được quy định trong văn bản hướng dẫn. Theo đó, tại Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định 47/2014/NĐ-CP) có quy định về việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng như sau: *"4.*

[63] Điều 40 Luật Đất đai năm 2003 (hết hiệu lực).
[64] Khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003.
[65] Điều 38 và Điều 39 Luật Đất đai năm 2003.
[66] Điều 130 Nghị định 181/2004/NĐ-CP (hết hiệu lực).
[67] Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.

Việc ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định sau đây: ...b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. Trường hợp người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào vốn đầu tư của dự án". Nghị định này đã có những quy định rõ ràng hơn đối với việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Về việc hướng dẫn thu tiền thuê đất, sử dụng đất Chính phủ ban hành Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để hoàn lại số tiền mà chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ứng ra thực hiện giải phóng mặt bằng.

Hiện tại, quy định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu là doanh nghiệp được quy định tại Điều 94 Luật Đất đai năm 2024 như sau: "*2. Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nếu người thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Số tiền được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, mà người thực hiện dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn sử dụng đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào chi phí đầu tư của dự án".* Qua nội dung quy định này, có thể nhận thấy khoản 2 Điều 94 Luật Đất đai năm 2024 đã "luật hoá"

khoản 4 Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP. Tiếp theo, Điều 126 Luật Đất đai năm 2024 quy định về việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì: *"Tổ chức được giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 6 và điểm d khoản 7 Điều này có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không ứng đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng thầu".* Tại khoản 6 Điều 126 quy định: "*6. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều này (đảm bảo điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và điều kiện theo pháp luật về đấu thầu); trường hợp trúng thầu thì phải thành lập tổ chức kinh tế để được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan".* Tại điểm d khoản 7 Điều 126 quy định: "*d) Giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức kinh tế do nhà đầu tư trúng thầu thành lập theo quy định của Chính phủ để thực hiện dự án theo đúng cam kết tại hợp đồng được ký kết giữa nhà đầu tư trúng thầu với cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước".* Như vậy, theo quy định trên thì xảy ra hai trường hợp: i) Đối với trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất thì có thể tự nguyện ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ii) Nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất phải có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Như vậy, kể từ Luật Đất đai năm 2003 đến nay, quy định về việc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đã ngày càng cụ thể hơn. Sự phát triển các quy định này là phù hợp trong bối cảnh phát triển kinh tế lên quan đến đất đai ngày tang trong khi ngân sách Nhà nước dành cho việc tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư còn hạn chế.

1.3.4 Phân loại dự án đầu tư có sử dụng đất chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Pháp luật dân sự, doanh nghiệp, đầu tư, đất đai,… tạo nền tảng pháp lý cho chủ đầu tư là doanh nghiệp tiếp cận dự án đầu tư có sử dụng đất. Sự đồng bộ dần của các đạo luật này đã từng bước tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại và sẽ tạo sự thông thoáng hơn đối cới các dự án đầu tư có sử dụng đất sắp tới. Trong sự đồng bộ đó, Luật Xây dựng đã quy định chi tiết đối với các loại dự án đầu tư xây dựng các công trình trên đất và quy định này bao gồm các dự án hỗn hợp mà luận văn này đề cập. Theo quy định tại Điều 49 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019,

2020) thì: *"1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư. 2. Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành dự án quan trọng cấp quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật đầu tư công. 3. Căn cứ công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau: a) Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; b) Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; c) Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; d) Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; e) Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh; g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác. 4. Căn cứ nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau: a) Dự án sử dụng vốn đầu tư công; b) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; c) Dự án PPP; d) Dự án sử dụng vốn khác. 5. Dự án đầu tư xây dựng được sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau; có một hoặc nhiều công trình với loại và cấp khác nhau".* Điều luật này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định 15/2021/NĐ-CP), cụ thể như sau:

Một là, dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho các hoạt động, nhu cầu về vật chất và tinh thần của đời sống nhân dân, bao gồm: 1) Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở, gồm nhà ở chung cư, nhà ở tập thể, nhà ở riêng lẻ (trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân). 2) Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng: Dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; Dự án đầu tư xây dựng công trình y tế; Dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao; Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa; Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng; Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ; Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở, văn phòng làm việc. 3) Dự án đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh khác.

Hai là, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp. Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho việc khai thác, sản xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, năng lượng, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng; Dự án đầu tư xây dựng công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí; Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng; Dự án đầu tư xây dựng công trình hóa chất; Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ thuộc các lĩnh vực thực phẩm, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm nông, thủy và hải sản; và Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng cho mục đích công nghiệp khác.

Ba là, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là các dự án được đầu tư xây dựng nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước; Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước; Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn; Dự án đầu tư xây dựng công trình chiếu sáng công cộng; Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh; Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà để xe, sân bãi để xe; Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; và Dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật khác.

Bốn là, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông là dự án được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ trực tiếp cho người và các loại phương tiện giao thông sử dụng lưu thông, vận chuyển người và hàng hóa, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt; Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu; Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm; Dự án đầu tư xây dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hải; Dự án đầu tư xây dựng sân bay; Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo để vận chuyển người và hàng hóa; Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn; và Dự án đầu tư xây dựng phục vụ giao thông vận tải khác.

Năm là, dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn là dự án được đầu tư xây dựng nhằm tạo ra các công trình phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng và bảo vệ đê điều, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; Dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều; Dự án đầu tư xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; Dự án đầu tư xây dựng phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn khác.

Sáu là, dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh. Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh là dự án đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.

Bảy là, dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp. Dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp gồm: 1) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các đơn vị ở; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên. 2) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; hạ tầng kỹ

thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật khu chức năng) là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ công trình đường giao thông và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ cho khu đô thị, khu chức năng. 3) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng cụm công trình nhà ở tại đô thị hoặc khu nhà ở tại nông thôn, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Mục này. 4) Dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên ngành gồm nhiều lĩnh vực được quy định tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V nêu trên. 5) Dự án đầu tư xây dựng công trình có công năng, mục đích hỗn hợp khác[68].

Qua các quy định trên, dự án đầu tư có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp được xác định là: i) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác; ii) Dự án sử dụng ngân sách vốn ngoài đầu tư công; iii) Dự án đầu tư xây dựng được sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau; có một hoặc nhiều công trình với loại và cấp khác nhau. Với ba đặc điểm trên, có thể thấy chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư hỗn hợp, trong đó có nhiều dự án hợp phần khác nhau như: công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất dành cho địa phương, đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, đất xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê, đất xây dựng trung tâm thương mại… Loại dự án này được triển khai các địa phương trong cả nước.

Ví dụ điển hình tại thành phố Cần Thơ, ngày 02/12/2023 UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định này, thành phố Cần Thơ thống nhất ban hành danh mục gồm 56 dự án, trong đó diện tích thu hồi đất nhỏ nhất là 4.000m2 và lớn nhất là 600ha[69]. Qua thực tế trên cho thấy đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất được giao chủ trương hay đấu thầu thực hiện dự án thì đều phải thực hiện công tác thu hồi đất, điều này đồng nghĩa với việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện những loại dự án này nếu muốn đúng tiến độ dự án phải ứng vốn giải phóng mặt bằng.

1.4 Các tiêu chí cần bảo đảm khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay thì các dự án đầu tư có sử dụng đất chiếm tỷ lệ cao góp phần phát triển hạ tầng, cảnh quan, môi

[68] Nghị định 15/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2023/NĐ-CP.
[69] Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 02/12/2023 UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.

trường từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, thực tế các dự án sử dụng đất chưa đạt hiệu quả cao, nhiều dự án đình trệ, bị thu hồi đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách sử dụng đất và chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Nhận định của Ban chấp hành Trung ương thì "*Đất đai chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả để trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tình trạng đất nông nghiệp, đất dự án bị bỏ hoang còn nhiều".* Theo nhận định trong Nghị quyết 74/2022/QH15 thì: *"Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế. Các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, 5/6 quy hoạch vùng, hầu hết quy hoạch cấp tỉnh đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Quy hoạch treo, dự án treo còn khá phổ biến. Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất kéo dài, nhưng chậm được khắc phục, xử lý. Diện tích đất chưa sử dụng, để hoang hóa tại nhiều dự án khá lớn. Công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều vướng mắc, chưa kịp thời tháo gỡ, dẫn đến chậm triển khai dự án không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi, còn gây thất thu ngân sách nhà nước và lãng phí trong sử dụng đất. Quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước chưa thật sự bền vững và hiệu quả, còn tình trạng khai thác quá mức, ảnh hưởng lớn đến yếu tố bảo vệ môi trường và phát triển bền vững*"[70]. Như vậy, về cơ bản còn rất nhiều vướng mắc trong việc giao đất và sử dụng đất của các dự án liên quan đến sử dụng đất. Để tháo gỡ các vướng mắc đang tồn tại thì việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý và hướng dẫn là việc làm cấp thiết của các cơ quan chức năng. Vấn đề ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng là việc làm thiết thực tạo điều kiện dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện nhanh chóng hơn, không bị bế tắc trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Do đó, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ứng vốn của chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng cần đảm bảo tiêu chí là tính hợp pháp và tính hợp lý trong quá trình xây dựng văn bản.

1.4.1 Bảo đảm tính hợp pháp trong quy định về chủ đầu tư là doanh nghiệp khi thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư là doanh nghiệp trong sử dụng đất luôn mong muốn dự án thuận lợi nhằm đạt được mục đích sử dụng đất mà Nhà nước đã quy hoạch, đóng góp công sức vào công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước và nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng dân cư trong dự án. Để thực hiện mong muốn này, chủ đầu tư là doanh nghiệp cần rõ quy định về những nội dung liên quan đến quá trình ứng vốn của mình trong hoạt động đầu tư toàn bộ dự án cũng như giai đoạn ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Quy định ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định lần đầu tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tiếp theo đó, ngày 18 tháng 01 năm 2024 tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội nước Cộng hoà

[70] Nghị quyết 74/2022/QH ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định rõ hơn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong nội dung mới này, đáng chú ý là Điều 93 quy định về *việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với dự án đầu tư* và Điều 94 quy định về *Kinh phí và chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư* đã luật hoá chủ đầu tư là doanh nghiêp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 15/7/20124 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định đã hướng dẫn cụ thể về việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và Bộ Tài chính cũng sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn khấu trừ tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất. Do đó, các văn bản quy định và hướng dẫn tiếp theo ở cấp địa phương quy định nội dung chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư có sử dụng đất cần thống nhất với Luật Đất đai, Luật Đầu tư và các đạo luật có liên quan cũng như Nghị định hướng dẫn của Chính phủ theo hướng như sau:

Một là, quy định rõ nguyên tắc, điều kiện, thủ tục ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư có sử dụng đất. Khi hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng được quy định rõ ràng thì chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong hoạt động đầu tư.

Hai là, các văn bản quy phạm pháp luật này phải gắn liền với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư dự án có sử dụng đất ở địa phương. Cụ thể, hoạt động giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến Tổ chức phát triển quỹ đất nên quy định cần có sự ràng buộc trách nhiệm đối với cơ quan này. Cơ quan đại diện Nhà nước trong hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần tích cực hỗ trợ chủ đầu tư là doanh nghiệp hơn cũng như sẵn sàng tham mưu cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ba là, văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng cần quy định rõ cam kết của Nhà đầu tư đối với cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tóm lại, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng phải phù hợp với pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan. Quy định pháp luật phù hợp sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án đầu tư có sử dụng đất.

1.4.2 Bảo đảm tính hợp lý trong hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng với nguyện vọng lớn nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Đây là

nguyện vọng chính đáng phù hợp với chủ trương của Nhà nước được luật hoá trong pháp luật đất đai và pháp luật đầu tư. Chính quyền địa phương ban hành văn bản hướng dẫn ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng cần bảo đảm tính hợp lý thể hiện qua lợi ích của các bên là Nhà nước, nhà đầu tư và người dân có đất bị ảnh hưởng.

Thứ nhất, mang lợi ích đến cho Nhà nước. Trong xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì các dự án đầu tư có sử dụng là rất cần thiết vì khai thác được nguồn tư liệu sản xuất là đất đai. Đối với đất nước ta, đất đai thuộc sử hữu toàn do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân[71]. Để được Nhà nước trao quyền sử dụng đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải trả tiền sử dụng đất dưới hình thức tiền giao đất, tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất và các khoản phí xác lập quyền năng với đất đai. Đây là nguồn thu của Nhà nước từ thị trường đất sơ cấp. Lợi ích lớn hơn mang lại cho Nhà nước là việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các dự án có sử dụng đất. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ đóng góp gián tiếp vào nguồn ngân sách Nhà nước khi Nhà nước không phải dùng ngân sách tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Nguồn ngân sách đó Nhà nước dùng vào phát triển y tế, giáo dục,… tạo phúc lợi rất lớn cho xã hội. Hơn nữa, với tư cách là chủ thể quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, Nhà nước xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư có sử dụng đất nên Nhà nước có thể điều tiết sự phát triển các vùng miền trong cả nước, tạo sự phát triển đồng bộ hạ tầng giữa các địa phương trong cả nước. Sự phát triển đồng bộ hạ tầng sẽ tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo diện mạo mới cho đất nước từ đó giảm chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng cho nền kinh tế. Ngoài ra, khi có nhà đầu tư dự án sẽ giải quyết nguồn lao động rất lớn từ đó không chỉ tạo sự an sinh xã hội mà còn giảm áp lực giải quyết việc làm cho Nhà nước.

Thứ hai, mang lợi ích cho chủ đầu tư là doanh nghiệp. Khi thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư là doanh nghiệp đã góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với dự án có sử dụng đất phải thực hiện thời gian dài thì việc đẩy nhanh tiến độ là rất cần thiết mang đến lợi ích cho chủ đầu tư là doanh nghiệp khi nhanh chóng thu hồi vốn, lợi nhuận và tái đầu tư dự án khác. Ngoài lợi nhuận thì một lợi ích quan trọng nữa của chủ đầu tư là doanh nghiệp là nâng hình ảnh doanh nghiệp mình lên tầm cao mới, khẳng định vị thế trong môi trường đầu tư dự án sử dụng đất, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn huy động vốn cũng như tạo niềm tin với Nhà nước khi tiếp cân dự án có sử dụng đất.

Thứ ba, lợi ích cho người dân. Khi đứng trước dự án có sử dụng đất và người dân có đất bị ảnh hưởng thì người dân sẽ rất lo lắng. Người dân lo lắng bởi các lý do như phải thay đổi môi trường sống, phải thay đổi công việc, thu hẹp không gian sinh

[71] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013.

sống đặc biệt là hộ dân có đông nhân khẩu. Do đó, khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người dân.

Một là, người dân nhanh chóng nhận được tiền, nơi ở để ổn định cuộc sống. Khi nhận tiền sớm người dân có thể tái đầu tư đất đai ở nơi khác và nhanh chóng tạo nguồn sinh lợi mới tốt hơn nơi ở cũ. Người dân sẽ được sinh sống trong môi trường sạch sẽ, an ninh đảm bảo, đường sá khang trang thuận lợi cho nhu cầu đi lại, từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân trong dự án. Hơn nữa, dự án có sử dụng đất dành quỹ đất xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Hai là, dự án đầu tư có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp thường tích hợp nhiều hợp phần trong đó có dự án kinh doanh bất động sản. Dự án bất động sản sẽ tạo ra những hàng hoá đặc biệt là nhà, đất. Hàng hoá này sẽ công cụ không chỉ cho chủ đầu tư là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mà còn dành cho nhà đầu tư khác chính là những người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Thị trường bất động sản càng sôi động càng mang lại lợi ích cho người dân cơ hội đầu tư.

Hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nhà nước khi giảm chi ngân sách chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ đó Nhà nước sử dụng ngân sách đầu tư cho lĩnh vực khác nhằm phát triển đồng bộ xã hội. Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án nên mang những lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp khi nhanh chóng thu hồi vốn, lợi nhuận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống trong môi trường tốt hơn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã trình bày, phân tích và luận giải một số nội dung sau:

Thứ nhất, dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định trong nhiều đạo luật và các văn bản dưới luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho các dự án được triển khai thuận lợi cũng như tạo điều kiện cho các chủ đầu tư là doanh nghiệp an tâm hơn khi đầu tư. Trong bối cảnh hiện tại, các luật liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất đang sửa đổi, thông qua đang chờ có hiệu lực áp dụng sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư của các chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Thứ hai, trong quá trình triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất thì giai đoạn giải phóng mặt bằng luôn được xác định là giai đoạn khó khăn, làm dự án bị chậm trễ, kéo dài, nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân có đất bị ảnh hưởng. Một trong những giải pháp giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Giải pháp cần thực hiện là pháp lý hoá quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng cũng như có cơ chế đảm bảo đối với hoạt động này. Những cơ sở lý luận tại chương một sẽ là nền tảng giúp người viết đi sâu vào phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện tại chương hai.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ỨNG VỐN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

2.1 Nguyên tắc ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Để đảm bảo hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp đúng quy định pháp luật và mang đến hiệu quả cho Nhà nước, xã hội và doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần xác định rõ nguyên tắc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

2.1.1 Thực trạng pháp luật về nguyên tắc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Nguyên tắc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng là nội dung quan trọng giúp hoạt động đầu tư có sử dụng đất được thuận lợi, nhanh chóng. Pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn chưa có quy định nguyên tắc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất chủ đầu tư là doanh nghiệp phải bảo đảm tuân theo quy định về trình tự thủ tục và nguồn vốn trong giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Thứ nhất, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước về dự án đầu tư có sử dụng đất qua sự tuân thủ đúng quy định pháp luật. Hiện tại, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc đầu tư dự án có sử dụng đất. Cơ quan quản lý nhà nước cần hướng dẫn và đảm bảo cho chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện đúng để mang lại lợi ích cho các bên liên quan khi thực hiện dự án có sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Một là, quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án có sử dụng đất. Trong phạm vi nghiên cứu, chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án khi đấu thầu dự án hoặc được sự chấp thuận chủ trương dự án[72]. Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc thực hiện đầu tư như: i) Phải được chấp thuận chủ trương đầu tư; ii) Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư; iii) Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư[73]. Để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ khi thực hiện dự án đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chủ đầu tư là doanh

[72] Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020.
[73] Điều 42 Luật Đầu tư năm 2020.

nghiệp không cần ký quỹ để bảo đảm thực hiện. Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả[74].

Hai là, quy định của Luật đất đai năm 2013 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 thì quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ bao gồm nhiều bước từ thông báo thu hồi đất đến bàn giao địa điểm cho chủ đầu tư. Sau khi nhận xong tiền bồi thường đúng theo quy định, các đơn vị, cá nhân sẽ tiến hành giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong thời hạn bàn giao đất mà người sử dụng đất không giao đất thì thực hiện cưỡng chế theo quy định. Trong các bước trên thì bước chi trả tiền bồi thường là thời điểm chủ đầu tư là doanh nghiệp phải ứng vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ba là, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải bảo đảm theo quy định của pháp luật xây dựng. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng như sau: Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Việc phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Bốn là, theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020 thì Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp có những quy định khác.

Năm là, theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Nhà nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ. Những dự án này phải thông qua hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện để xác định dự án đầu tư có sử dụng đất dựa trên nguồn vốn thực hiện và mục đích sử dụng đất[75].

---

[74] Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

[75] Điều 6 Thông tư 06/2020/TT- BKHDT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ hai, bảo đảm hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất qua kế hoạch sử dụng vốn. Trong hoạt động đầu tư thì lợi ích mang lại là điều cần thiết vì trước hết là thu hồi nguồn vốn đã bỏ ra trong các giai đoạn hoạt động của dự án, thứ hai là tái đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để hoạt động đầu tư dự án có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp được thuận lợi trong việc sớm nhận được mặt bằng triển khai dự án, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất[76]. Theo đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp khi muốn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng có thể sử dụng nguồn vốn của mình để ứng vốn thực hiện giải phóng. Khi ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ được hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Điều đặc biệt quan trọng là chủ đầu tư là doanh nghiệp được tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quy định này vừa mang đến thuận lợi cho Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vừa mang đến thuận lợi cho chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Thứ ba, bảo đảm lợi ích của người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Người dân có đất trong dự án đa số là những người đã gắn bó lâu dài, họ đã tạo lập ngành nghề, việc làm gắn liền với truyền thống địa phương, với truyền thống gia đình và đã có những định hướng nhất định cho tương lai con cháu của họ. Do đó, việc có dự án đầu tư về địa phương và thu hồi đất của họ sẽ dẫn đến tâm lý băn khoăn, lo lắng. Để đảm bảo thực hiện bồi thường công bằng, dân chủ, khách quan, công khai, kịp thời và đúng quy định Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ về nguyên tắc bồi thường[77]. Về nguyên tắc bồi thường thiệt hại thì tài sản, sản xuất, kinh doanh bị dừng khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường thiệt hại[78]. Theo đó, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất, bồi thường, đối với cây trồng, vật nuôi, bồi thường chi phí di chuyển. Về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định đối với dự án có thu hồi đất phải thực hiện đúng quy định về thời gian là trong vòng 30 ngày và có biện pháp chế tài khi chậm chi trả tiền bồi thường[79]. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là giải pháp cần thiết trong quá trình thực hiện dự án có sử dụng đất của mình.

Tóm lại, thu hồi đất để thực hiện dự án đã được quy định trong Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan. Hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp trong giai đoạn giải phóng mặt bằng phải đảm bảo các nguyên tắc theo sự quản lý của cơ quan chức năng, hiệu quả của việc ứng vốn để đáp ứng chi bồi thường, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có thu hồi đất.

---

[76] Khoản 4 Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 7 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
[77] Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.
[78] Điều 88 Luật Đất đai năm 2013.
[79] Điều 93 Luật Đất đai năm 2013.

2.1.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nguyên tắc ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư có sử dụng đất góp phần phát triển kinh tế - xã hội đồng thời đóng góp ngân sách Nhà nước rất lớn. Từ khi triển khai Luật Đất đai năm 2013 thì nguồn thu hằng năm từ việc giao đất, cho thuê đất chiếm khoảng 10,75% tổng thu ngân sách và dự kiến đến năm 2030 đạt 15-20% tổng thu ngân sách[80]. Tuy nhiên, ngoài những lợi ích của việc phát triển các dự án đầu tư có sử dụng đất thì quá trình áp dụng pháp luật còn nhiều hạn chế gây ảnh hưởng đến chủ đầu tư và người dân có đất bị ảnh hưởng.

Thứ nhất, chưa đồng bộ giữa các đạo luật liên quan đến phát triển dự án đầu tư có sử dụng đất. Để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Do đó, trong quá trình tiếp cận, triển khai dự án chủ đầu tư là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn như sau:

Một là, vấn đề ký quỹ thực hiện dự án. Giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2020 có sự khác nhau. Thật vậy, tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định: *"3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây: a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác".* Theo đó, ký quỹ là biện pháp duy nhất để chủ đầu tư là doanh nghiệp đảm bảo thực hiện dự án khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Trong khi đó, tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 quy định: "*1. Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây: a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác…".* Như vậy, chưa có sự thống nhất quy định về việc chủ đầu tư là

[80] Trường Giang, Quản lý đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Trang điện tử Báo Tài nguyên và môi trường, ngày 01/12/2020, https://baotainguyenmoitruong.vn/quan-ly-dat-dai-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-ben-vung-317498.html [truy cập ngày 30/4/2024]

doanh nghiệp phải bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2020.

Hai là, vấn đề giãn tiến độ triển khai, xử lý các dự án chậm triển khai. Trong thực tế, quy định về giãn tiến độ triển khai và xử lý các dự án chậm triển khai có sự khác nhau. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 và khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 có sự khác nhau về thời điểm tính thời gian gia hạn sử dụng đất. Khoản 4 Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 quy định nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu[81]. Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 lại quy định chủ đầu tư phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn tiến độ ghi trong dự án sẽ bị Nhà nước thu hồi. Chủ đầu tư được gia hạn 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ, trừ trường hợp bất khả kháng[82]. Như vậy, chưa có sự thống nhất về việc gia hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2020.

Ba là, vấn đề đấu giá, đầu thầu, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức: i) Đấu giá quyền sử dụng đất; ii) Không đấu giá quyền sử dụng đất[83]. Luật Đầu tư quy định lựa chọn nhà đầu tư theo 3 hình thức: i) Đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai; ii) Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đầu tư; iii) Chấp thuận chủ trương đầu tư[84]. Luật Đấu thầu năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020) và các văn bản hướng dẫn lại quy định chi tiết các trường hợp, trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn dự án có sử dụng đất. Luật Đầu tư năm 2020 quy định các trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nói chung và dự án có sử dụng đất nói riêng gồm 03 hình thức: đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu và chấp thuận nhà đầu tư[85]. Theo Luật Nhà ở thì việc chọn lựa nhà đầu tư quy định như sau: i) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; ii) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; iii) Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng[86]. Như vậy, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định chưa thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2013 và các luật nói trên. Do đó, việc hoàn thiện hồ sơ để thực hiện dự án khó khăn, không đảm bảo sẽ dẫn đến dự án chậm triển khai, thậm chí còn bị thu hồi. Trong thực tế, khi thực hiện dự án có sử dụng đất chủ đầu tư là doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn.

[81] Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020.
[82] Điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.
[83] Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.
[84] Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020.
[85] Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020.
[86] Luật Nhà ở năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022).

Để thông qua dự án có sử dụng đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính, đánh giá bởi nhiều hội đồng xét duyệt của những sở, ban ngành có liên quan. Tuy nhiên khi triển khai vẫn bị vướng mắc, khó khăn. Điển hình tại tỉnh Quảng Ninh cho thấy, qua rà soát giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 184 dự án, 230 địa điểm và quy hoạch đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, trong đó có 23 dự án chậm tiến độ trên 5 năm, 21 dự án chậm tiến độ trên 2 năm[87].

Thứ hai, khả năng đáp ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp trong giai đoạn ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong thực tế, quá trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất diễn ra rất dài và trải qua nhiều thủ tục hành chính. Đến giai đoạn chi trả tiền bồi thường có thể mất 3-5 năm nên chủ đầu tư là doanh nghiệp có khi không thực hiện đúng kế hoạch tài chính của mình dẫn đến thời điểm chi tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ đầu tư là doanh nghiệp không thể ứng vốn để chi. Điển hình như tại tỉnh Lạng Sơn, theo thống kê của Sở Xây dựng, toàn tỉnh đang triển khai 26 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới, sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư với tổng diện tích sử dụng đất 797,28 ha. Trong đó, thành phố Lạng Sơn có 13 dự án với diện tích sử dụng đất 437,03 ha; huyện Lộc Bình có 2 dự án với diện tích sử dụng đất 108,6 ha; huyện Cao Lộc có 4 dự án với diện tích 89,2 ha; huyện Chi Lăng có 2 dự án với diện tích 67,9 ha; Hữu Lũng có 2 dự án với diện tích 56,31 ha; Văn Quan có 1 dự án với diện tích 15,04 ha; Văn Lãng có 1 dự án với diện tích 8,5 ha và Đình Lập có 1 dự án với diện tích 14,7 ha. Hầu hết các dự án đều trong tình trạng chậm tiến độ[88]. Trên đây là trường hợp điển hình tại một địa phương nhưng vấn đề này đang xảy ra hầu như tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Trên cơ sở báo cáo của 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kết quả đã rà soát, thống kê được 3.424 dự án, công trình với tổng diện tích là 151.321,72ha đất đã giao, cho thuê, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng không được sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Trong đó đã phân loại: Dự án, công trình đã có quyết định giao, cho thuê đất là 2.333 dự án, với tổng diện tích là 105.046,70ha; Dự án, công trình đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện là 381 dự án, với tổng diện tích 38.501,52ha; Dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư hoặc chủ trương đầu tư là 710 dự án, với tổng diện tích là 7.773,50ha[89].

Thứ ba, người dân gặp nhiều khó khăn khi dự án đầu tư sử dụng đất thực hiện tại địa phương. Khi nhận thông báo thu hồi đất người dân thường rất hoang mang, lo sợ bởi vì cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn tất cả. Dù quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái

[87]Phạm Hoạch, Gỡ khó cho dự án chậm tiến độ, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường ngày 08/12/2022. https://baotainguyenmoitruong.vn/go-kho-cho-cac-du-an-cham-tien-do-347790.html [truy cập ngày 30/4/2024]

[88]Báo Lạng Sơn, Hàng loạt dự án chậm tiến độ vì thiếu vốn, vướng mặt bằng, Trang điện tử ngày 19/7/2-23. https://baolangson.vn/hang-loat-du-an-cham-tien-do-do-thieu-von-vuong-mat-bang-1597804.html [truy cập ngày 01/5/2024]

[89] Trường Giang, Dự án chậm tiến độ sử dụng đất: Hoàn thiện chính sách để xử lý, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường, ngày 09/01/2024. https://baotainguyenmoitruong.vn/du-an-cham-tien-do-su-dung-dat-hoan-thien-chinh-sach-de-xu-ly-368855.html [truy cập ngày 02/5/2024]

định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định trong pháp luật đất đai nhưng sau thời gian áp dụng gặp rất nhiều vướng mắc từ đó mang đến nhiều khó khăn, bất cập[90] cho người dân có đất bị ảnh hưởng. Thời gian qua, việc áp dụng Luật Đất đai năm 2013 trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đã bọc lộ nhiều bất cập, từ đó dẫn đến người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tóm lại, từ quy định đến triển khai thực tế sẽ có nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Để các dự án thực hiện suôn sẻ, đúng tiến độ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và chủ đầu tư là doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là giai đoạn chi tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nếu thủ tục hành chính ban đầu thuận lợi thì dự án sẽ diễn ra đúng tiến độ và chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ ứng vốn đúng kế hoạch vốn của mình trong giai đoạn giải phóng mặt bằng đồng thời sớm ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

2.1.3. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Để chủ đầu tư là doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất được thuận lợi cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, cần quy định đồng bộ đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Như phân tích ở phần trên, giữa Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng chưa thống nhất quy định đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư là doanh nghiệp được giao dự án có sử dụng đất. Hiện tại, các đạo luật sửa đổi, bổ sung các đạo luật trên đã được thông qua và chờ ngày có hiệu lực sẽ tạo bước đột phá cho các dự án có sử dụng đất, giải phóng nguồn lực đất đai tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Để hướng dẫn thực thi Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ sẽ ban hành năm Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về giá đất; Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, để đáp ứng kịp thời triển khai trong thực tế các dự án đầu tư có sử dụng đất Chính phủ đã ban hành hai Nghị định là: Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ ban hành 14 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất

[90] Đinh Văn Liêm, Một số góp ý về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ngày 20/3/2023, Trang báo điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, https://dbndnghean.vn/mot-so-gop-y-ve-thu-hoi-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-trong-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-8273.htm [truy cập ngày 15/7/2024].

đai 2024[91]. Do đó, chính quyền địa phương cần kịp thời ban hành các văn bản liên quan để trước tiên tháo gỡ những vướng mắc mà các chủ đầu tư là doanh nghiệp đang gặp phải, thứ hai hỗ trợ các chủ đầu tư là doanh nghiệp sắp đầu tư được thuận lợi hơn.

Thứ hai, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình thực hiện kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường cho các hỗ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương cần chặt chẽ hơn trong việc thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư để tránh việc giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án hoặc với mục đích xin dự án chiếm giữ đất để đầu cơ, chờ tăng giá, chuyển nhượng dự án. Quá trình xử lý việc xin điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư nhiều lần cần chặt chẽ, rõ ràng hơn để thúc đẩy nhanh tiến độ sử dụng đất. Nhanh chóng và kiên quyết trong việc rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các dự án có vi phạm về chậm tiến độ sử dụng đất.

Thứ ba, cần có cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất cần phải cam kết và chuyển tiền dự kiến chi cho công tác thu hồi đất vào tài khoản theo thoả thuận ba bên: Chủ đầu tư là doanh nghiệp, Tổ chức phát triển quỹ đất và ngân hàng. Ngân hàng sẽ mở thanh khoản khi nhận được đề nghị của Tổ chức phát triển quỹ đất và chủ đầu tư là doanh nghiệp, số tiền trên sẽ được chuyển vào tài khoản Tổ chức phát triển quỹ đất để chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Để đảm bảo nguồn kinh phí sẵn sàng chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư luận văn đề xuất hợp đồng thoả thuận ba bên giữa Tổ chức phát triển quỹ đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp và ngân hàng.

Tóm lại, để hoàn thiện các giải pháp, các bên liên quan phải hợp tác trong triển khai, tuân thủ các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của địa phương. Mặt khác, các bên liên quan cùng đồng hành tháo gỡ khi gặp vướng mắc để dự án được đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mang lợi nhuận đến chủ đầu tư là doanh nghiệp và đặc biệt là nhận được sự đồng thuận của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư có sử dụng đất.

2.2 Điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

2.2.1 Thực trạng pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Điều kiện ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất là quy định cần thiết giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong quyết định ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án mà chủ đầu tư là doanh nghiệp nhận được. Với những quy định liên quan có thể thấy điều kiện ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp diễn ra khi:

[91] Diệu Thuý, Luật Đất đai 2024: Bước chuyển mới trong công tác quản lý đất đai, Trang điện tử Tin tức thông tấn xã Việt Nam ngày 24/7/2024. https://baotintuc.vn/thoi-su/luat-dat-dai-2024-buoc-chuyen-moi-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai-20240724151739691.htm [truy cập ngày 30/7/2024]

Nhà nước không đủ kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư là doanh nghiệp cam kết ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thứ nhất, điều kiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch từ cơ quan Nhà nước. Nhà nước là chủ thể quyết định thu hồi đất khi: *Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai*[92]. Nhà nước giao nhiệm vụ thu hồi đất theo cấp có thẩm quyền và đơn vị, tổ chức có liên quan và thực hiện theo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013[93]. Do đó, với vai trò đại diện quản lý đất đai, Nhà nước có quyền thu hồi đất khi cần thiết. Nhà nước giao nhiệm vụ thu hồi đất cho đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là Trung tâm phát triển quỹ đất. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tạm ứng từ Quỹ phát triển đất. Theo quy định, Quỹ phát triển đất của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương để ứng vốn cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn tài chính của Quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật[94]. Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ thực hiện nghiệp vụ của mình và kết quả cuối cùng là quyết định bồi thường của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án có sử dụng đất mà chủ đầu tư là doanh nghiệp nhận được. Khi có quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ chuyển hồ sơ đến chủ đầu tư là doanh nghiệp để chủ đầu tư nguồn vốn giải phòng mặt bằng sang Tổ chức phát triển quỹ đất để đơn vị phát triển quỹ đất đại diện Nhà nước chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Như vậy, để chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thì điều kiện đầu tiên là phải có thông báo từ Tổ chức phát triển quỹ đất kèm hồ sơ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thứ hai, chủ đầu tư là doanh nghiệp cam kết ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất cần sự phối hợp của nhiều bên trong thời gian dài nên ngoài sự hỗ trợ của Tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng thì sự chủ động của chủ đầu tư là doanh nghiệp là điều quan trọng nhất. Sự chủ động này thể hiện chủ đầu tư là doanh nghiệp có những điểm mạnh sau: i) Có kế hoạch thực hiện dự án cụ thể; ii) Có nguồn lực tài chính mạnh mẽ; iii) Có kế hoạch ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng rõ ràng.

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng[95]. Theo đó,

[92] Điều 16 Luật Đất đai năm 2013.
[93] Điều 68 và Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.
[94] Điều 111 Luật Đất đai năm 2013.
[95]Khoản 2 Điều 3 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

cam kết có thể là hành vi pháp lý đơn phương hoặc hợp đồng, có thể do một bên cá nhân, pháp nhân cam kết hoặc hai bên thoả thuận với nhau thực hiện về một vấn đề. Nội dung cam kết thể hiện ý chí tự ràng buộc của người thực hiện cam kết với điều khoản đã cam kết. Trong trường hợp người có quyền đưa ra yêu cầu buộc người cam kết phải thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ dân sự nếu không thực hiện hoặc vi phạm cam kết, gây thiệt hại cho phía người có quyền yêu cầu thì người cam kết phải bồi thường.

Trong trường hợp này, chủ đầu tư là doanh nghiệp muốn ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng phải cam kết với đại diện Nhà nước để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình. Cam kết của chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thể hiện dưới hình thức bản cam kết. Bản cam kết có giá trị pháp lý khi đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự[96]. Theo đó, quá trình thực hiện cam kết nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp vi phạm một trong các điều kiện trên thì cam kết sẽ không có hiệu lực. Thật vậy, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng phải đủ các điều kiện trên như: i) Chủ đầu tư là doanh nghiệp có năng lực pháp nhân, có người đại diện theo pháp luật; ii) Chủ đầu tư là doanh nghiệp hoàn toàn tự nguyện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng bằng chính nguồn vốn doanh nghiệp; iii) Phải có mục đích và nội dung rõ ràng thể hiện trong kế hoạch thực hiện dự án, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Mục đích của ứng vốn giải phóng mặt bằng là lợi ích mà chủ đầu tư là doanh nghiệp mong muốn đạt được khi xác lập cam kết đó.

2.2.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Điều kiện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng chưa được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn nên các địa phương trong cả nước khó thực hiện dẫn đến các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ đang diễn ra ngày càng nhiều. Nếu Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thì không đủ ngân sách thực hiện. Nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng ở các địa phương là ứng từ Quỹ phát triển đất. Do đó, chủ đầu tư ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng vốn là hoạt động cần thiết, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong thực tế, nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn như sau:

Thứ nhất, nguồn vốn của Quỹ phát triển đất hạn chế. Hiện nay, trên cả nước đã có 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Quỹ phát triển đất, trong đó có 27 Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập và 30 Quỹ hoạt động theo mô hình uỷ thác[97]. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển quỹ đất phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Theo quy định của Chính phủ thì quỹ phát triển đất có những chức năng quan trọng như nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền

[96] Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015

[97] Hạnh Thảo, Hoàn thiện pháp lý Quỹ phát triển đất để hoạt động ổn định. Trang điện tử Thời báo Tài chính, ngày 24/4/2024. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hoan-thien-phap-ly-de-quy-phat-trien-dat-hoat-dong-on-dinh-149505-149505.html [truy cập ngày 20/5/2024].

thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương[98]. Như vậy, ngoài nguồn vốn được ngân sách cấp, Quỹ phát triển đất nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Về nguồn vốn này thì hàng năm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trích từ 30% đến 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để thành lập Quỹ phát triển đất[99]. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính thì Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất được ban hành dựa vào các căn cứ không còn phù hợp với pháp luật hiện hành thì không còn giá trị thực hiện"[100]. Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: *"Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách"*. Đồng thời, Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (trong đó có Quỹ phát triển đất)[101]. Như vậy, hiện tại Quỹ phát triển đất địa phương chỉ sử dụng ngân sách được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, không được trích từ tiền sử dụng đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất vào hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương.

Thứ hai, chưa có quy định về thủ tục thực hiện cam kết ứng vốn giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng vốn giải phóng mặt bằng đối với dự án có sử dụng đất. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thì mục tiêu của chủ đầu tư là doanh nghiệp mong muốn là nhanh chóng đưa đất vào sử dụng và thu hồi vốn đầu tư nên tiến độ dự án càng nhanh càng thuận lợi cho chủ đầu tư. Hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp có hiệu quả khi được hướng dẫn bằng những quy định cụ thể. Khi thực hiện cam kết ứng vốn giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp với Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa hai bên.

Một là, về quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát triển quỹ đất. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp cam kết thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng thì có quyền đề nghị chủ đầu tư nghiêm túc, đúng với những gì đã cam kết. Mặc khác, Tổ chức phát triển có quyền tham mưu những nội dung liên quan đến nghĩa vụ ứng vốn của bên ứng vốn đến Hội đồng bồi thường khi bên ứng vốn không đảm bảo đúng thời gian chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ngược lại, Tổ chức phát triển quỹ đất cũng phải đảm bảo nghĩa vụ

[98] Điều 2 Quy chế mẫu về Quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất.
[99] Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 40/2010/QĐ-TTg.
[100] Công văn số 4507/BTC/QLCS ý kiến về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương.
[101] Khoản 4 Điều 3, Điều 41, Điều 42 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019.

khi thực hiện kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.

Hai là, về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh ghiệp khi cam kết ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Khi cam kết thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng chủ đầu tư là doanh nghiệp có quyền liên hệ với Tổ phát triển quỹ đất để nắm bắt tiến độ thực hiện các công việc như kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, tham gia hội đồng xét duyệt cấp xã để kịp thời phối hợp với Tổ chức phát triển quỹ đất tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ giai đoạn giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng phải đảm bảo nghĩa vụ ứng vốn của mình, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn, chậm trễ trong việc chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, tổ chức có đất bị ảnh hưởng.

Tóm lại, để hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng diễn ra trong thực tế thì nguồn vốn ngân sách Nhà nước không đủ để chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án tạo đất sạch để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Điều kiện thứ hai là chủ đầu tư là doanh nghiệp phải cam kết ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Cam kết ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp là việc cần thiết thể hiện kế hoạch triển khai dự án cụ thể, rõ ràng và nguồn lực tài chính đảm bảo đối với dự án có sử dụng đất.

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng

Từ những hạn chế khi áp dụng quy định của pháp luật vào thực tế, tác giả đề xuất những giải pháp hoàn thiện đối với nội dung về điều kiện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và hoàn thiện Quỹ phát triển đất địa phương. Quỹ phát triển đất địa phương là nguồn vốn quan trọng giúp địa phương thực hiện tốt công tác phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất. Tuy nhiên, trong thời gian dài từ Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg đến nay thì Quỹ phát triển đất địa phương vẫn chưa có cơ chế phát triển hoàn chỉnh. Sau khi Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024 thì Chính phủ và các Bộ ban ngành đang thực hiện hoàn thiện quy định cho hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương. Cụ thể, Bộ Tài chính đang thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất.

Thứ hai, cần có quy định cụ thể về điều kiện thực hiện ứng vốn đối với các dự án có sử dụng đất. Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn không chỉ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thật vậy,

nếu dự án thuận lợi, đúng tiến độ sẽ đóng góp ngân sách lớn, nhà đầu tư nhanh chóng thu hồi vốn, lợi nhuận để tái đầu tư và người dân hưởng lợi từ dự án về môi trường sống, điều kiện vui chơi giải trí,…

Thứ ba, cần quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Khi thực hiện ứng vốn chủ đầu tư có quyền tham gia vào các giai đoạn của quá trình thu hồi đất để cùng tháo gỡ những khó khăn cũng như rút ngắn thời gian thực hiện. Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn kịp thời đúng quy định để không ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất cũng như an sinh xã hội.

Thứ tư, cần quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Tổ chức phát triển quỹ đất khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án có sử dụng đất mà chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Theo đó, Tổ chức phát triển có quyền yêu cầu chủ đầu tư là doanh nghiệp phối hợp trong giai đoạn kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, tham dự hội đồng xét duyệt phương án bồi thường. Tổ chức phát triển cũng có nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Điều kiện để chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là một trong những vấn đề quan trọng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa đại diện nhà nước và chủ đầu tư là doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo lợi ích chung Nhà nước cần ban hành các quy định có liên quan để tháo gỡ vướng mắc đang gặp phải và là cơ sở tạo thuận lợi hơn cho những dự án đầu tư sau này.

2.3 Nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án nói chung, dự án có sử dụng đất nói riêng, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải huy động từ nhiều nguồn để thực hiện dự án, trong đó giai đoạn cấp thiết nhất là ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Có nhiều hình thức huy động vốn như vay vốn, góp vốn. Ngoài vốn điều lệ, chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách thức hợp đồng mua bán sản phẩm hình thành trong tương lai và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Mỗi hình thức góp vốn có những quy định riêng và mang đến lợi ích nhất định cho chủ đầu tư là doanh nghiệp trong giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng vẫn còn nhiều vướng mắc cần hoàn thiện vì việc sử dụng nguồn vốn nào để chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng để dự án được nhanh chóng, thuận lợi là giải pháp mà chủ đầu tư là doanh nghiệp phải thực hiện.

2.3.1 Thực trạng pháp luật nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng

2.3.1.1 Nguồn vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Nguồn vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp là nguồn lực tài chính mà chủ đầu tư sử dụng để tiến hành các hoạt động của dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó có nguồn vốn dành để tạm ứng trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau và được phân loại thành nhiều loại dựa trên cách thức huy động và sử dụng.

2.3.1.2 Nguồn vốn vay

Trong hoạt động đầu tư dự án có sử dụng đất thì nguồn vốn vay là nguồn vốn quan trọng vì giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp vừa đảm bảo thực hiện đầu tư vừa phải cân đối nguồn thu trả lãi, gốc theo hợp đồng tín dụng. Để đảm bảo hiệu quả trong vay vốn làm đòn bẩy kinh tế, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải tìm hiểu nguồn tín dụng được Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức kinh tế tiếp cận, bổ sung vốn đầu tư dự án có sử dụng đất. Hiện tại, mỗi loại hình đầu tư dự án sẽ được hỗ trợ nguồn vốn vay khác nhau, chủ đầu tư là doanh nghiệp cần thực hiện đúng quy định để tiếp cận các nguồn vốn vay này. Dự án đầu tư có sử dụng đất thường là những dự án phức hợp bao gồm khu tái định cư, đất giáo dục, y tế, công trình công cộng, công trình thương mại, nhà ở xã hội,… nên chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể chia gói hồ sơ dự án nhằm thực hiện vay vốn từ các nguồn hỗ trợ khác nhau.

Thứ nhất, vay từ ngân hàng thương mại. Nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại là nguồn phổ biến của các chủ đầu tư là doanh nghiệp tiếp cận khi thực hiện dự án đầu tư. Để được vay vốn từ ngân hàng thương mại, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đáp ứng quy định của Ngân hàng nhà nước[102]. Nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án được các cơ quan có thẩm quyền quyết định và có phương án, mục đích đầu tư rõ ràng.

Thứ hai, vay từ các nguồn tài chính khác đáp ứng theo giai đoạn dự án. Đối với dự án đầu tư có sử dụng đất, chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện nhiều hợp phần nhỏ trong dự án lớn nên mỗi hợp phần chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể vay riêng theo sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong trường hợp dự án có xây dựng nhà ở thương mại thì chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án

[102] Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hang (sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

hoặc xây dựng nhà ở[103]. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho việc đầu tư dự án[104].

Thứ ba, ký hợp đồng huy động vốn. Một nguồn huy động vốn hiệu quả đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp khi thực hiện dự án có sử dụng đất là chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Hình thức huy động vốn này áp dụng đối với hợp phần xây dựng nhà ở của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi đầu tư dự án. Nguồn vốn đầu tư giai đoạn này cần có kế hoạch cụ thể vì có liên quan đến nguồn vốn ứng thực hiện giải phóng mặt bằng. Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam là các hình thức được thực hiện việc ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại[105]. Pháp luật hiện hành quy định cụ thể bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn[106].

2.3.1.3 Nguồn vốn cam kết khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Nhà đầu tư cần bảo đảm nguồn vốn để thực hiện. Nhà nước cũng đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này.

Thứ nhất, bảo đảm nguồn vốn ký quỹ theo quy định. Theo khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư 2020 và khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Về mức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thì căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư, cụ thể: i) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; ii) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; iii) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%[107].

---

[103] Điều 47 Luật Nhà ở năm 2014.
[104] Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
[105]Điều 69 Luật Nhà ở năm 2014.
[106]Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
[107] Khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định 31/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

Thứ hai, bảo đảm nguồn vốn theo quy chế hoạt động của chủ đầu tư là doanh nghiệp. Đảm bảo hoạt động ổn định của doanh nghiệp và thực hiện được dự án đầu tư có sử dụng đất đã đặt ra là tiêu chí quan trọng nhất của chủ đầu tư là doanh nghiệp. Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp sẽ có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh riêng. Theo pháp luật kinh doanh bất động sản đã quy định cụ thể nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án theo quy mô diện tích[108]. Quy định về điều kiện phải có vốn chủ sở hữu đối với nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản còn được hướng dẫn cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ[109] và Luật Kinh doanh bất động sản[110].

Như vậy, các quy định nêu trên đã thể hiện sự ổn định, thông suốt của các quy định pháp luật cần thiết, phù hợp với thực tiễn để chủ đầu tư là doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án có sử dụng đất.

2.3.1.4 Tiến độ ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Tiến độ thực hiện dự án là vấn đề quan trọng nhất của dự án, quyết định sự thành bại của dự án. Nếu tiến độ dự án bị chậm trễ sẽ dẫn đến rất nhiều hệ luỵ như: i) Làm tăng vốn đầu tư dẫn đến giá trị sử dụng đất thứ cấp sẽ tăng lên; ii) Dự án kéo dài làm Chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của quy định và chính sách của Nhà nước; iii) Dự án có thể bị thu hồi khi quá thời gian gia hạn. Vì vậy, việc ứng vốn giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp là kế hoạch cần thiết trong kế hoạch đầu tư dự án. Tuy nhiên, để thực hiện ứng vốn thì chủ đầu tư là doanh nghiệp phải chờ đến lúc Hội đồng bồi thường ra quyết định bồi thường thì chủ đầu tư mới có thể chuyển vốn đến Tổ chức phát triển quỹ đất chi hỗ trợ, bồi thường, tái định cư cho người dân. Do đó, bảo đảm tiến độ thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng từ cơ quan, đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án là đảm bảo hoạt động ứng vốn chủ đầu tư là doanh nghiệp đang thực hiện.

2.3.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Để thực hiện tốt dự án đầu tư có sử dụng đất chủ đầu tư đã có kế hoạch cụ thể từ khi tiếp cận dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế chủ đầu tư là doanh nghiệp gặp rất nhiều vướng mắc, khó khăn:

Thứ nhất, từ huy động vốn kinh doanh. Để đảm bảo thực hiện tốt dự án đầu tư có sử dụng đất cần rất nhiều yếu tố như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hoạt động kinh doanh hiệu quả và nội lực của doanh nghiệp. Nội lực của doanh nghiệp là vấn đề tài chính và nhân sự của doanh nghiệp. Đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất thì nguồn vốn đầu tư vào dự án là yếu tố đặc biệt quan

---

[108] Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
[109] Nghị định số 02/2022/NĐ-CP; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
[110] Điểm c Khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

trọng. Vì theo quy định của pháp luật đầu tư thì vốn đầu tư dự án không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho Nhà nước và chi phí xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nghĩa vụ bàn giao cho Nhà nước quản lý sau khi hoàn thành (nếu có). Trường hợp tại thời điểm ký kết Thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư mà chưa xác định được chính xác các chi phí xây dựng các công trình bàn giao cho Nhà nước thì cơ quan đăng ký đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí trong Đề xuất dự án do nhà đầu tư lập để xác định số tiền bảo đảm thực hiện dự án đầu tư[111]. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải tính đến việc phân bổ nguồn vốn đầu tư sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, hiện tại việc huy động vốn của các chủ đầu tư là doanh nghiệp trong hoạt động dự án liên quan đến bất động sản rất khó khăn do kênh trái phiếu của doanh nghiệp đã rút khoảng 84 nghìn tỷ/năm trong giai đoạn 2022-2023[112]. Trong khi đó kênh tín dụng ngân hàng không thể giải quyết được khó khăn cho doanh nghiệp do chịu kiểm soát chặt chẽ về rủi ro và thanh khoản hệ thống. Hiện tại, tình hình huy động vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi các nguyên nhân sau: *Một là,* các ngân hàng thắt chặt cho vay hơn do nợ xấu của ngành bất động sản tăng. Song song đó, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn đã bị giảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước[113] trong khi dự án đầu tư có sử dụng đất cần nguồn vốn trung và dài hạn. *Hai là,* phát hành trái phiếu doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ hơn[114].

Thứ hai, tiến độ dự án không đảm bảo. Dự án được thực hiện đúng tiến độ là mong muốn của tất cả các chủ đầu tư là doanh nghiệp khi đầu tư dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên, để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nhà đầu tư phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính nên đòi hỏi thời gian rất dài. Trong các giai đoạn thực hiện dự án, giai đoạn khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng. Mặc dù chủ đầu tư là doanh nghiệp đã chủ động ứng vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng dự án vẫn chậm trễ và bị vướng ở giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Thứ ba, còn lúng túng trong thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất và ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Vấn đề ký quỹ bảo lãnh thực hiện dự án và trường hợp ngoại trừ được quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020 thì nhà đầu tư phải ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo quy định này thì Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án có sử dụng đất không phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tế Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sẽ tham gia đấu thầu, khi chủ đầu tư trúng đấu thầu phải tiến hành ký quỹ đảm bảo thực hiện đầu tư. Ví dụ điển hình về trường hợp lúng túng trong việc áp dụng pháp luật:

---

[111] Điều 26 Nghị định 31/2020/NĐ-CP.

[112] Bảo Chương, Doanh nghiệp bất động sản đối mặt bài toán khó huy động vốn, Trang điện tử Báo Lao động, ngày 03/01/2024. https://laodong.vn/bat-dong-san/doanh-nghiep-bat-dong-san-doi-mat-bai-toan-kho-huy-dong-von-1288005.ldo [truy cập ngày 05/5/2024]

[113] Điều 16 Thông tư 08/2020/TT-NHNN.

[114] Khoản 10 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

Ngày 25/3/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã gởi công văn lần 2 đến Công ty Cổ phần L. về việc yêu cầu ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020[115]*. Theo đó, Công ty Cổ phần L. là chủ đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy và Công ty L. đã nhận Quyết định chấp nhận đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ngày 06/3/2022 nhưng công ty này đã không thực hiện ký quỹ. Theo thực tế tìm hiểu của tác giả thì Công ty Cổ phần L. cũng không tạm ứng tiền thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Công ty Cổ phần L. có đơn xin gia hạn thực hiện dự án nhiều lần nhưng lại không thực hiện yêu cầu của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Hậu Giang. Như vậy, đã 2 năm trôi qua tỉnh Hậu Giang và Công ty Cổ phần L. vẫn chưa phối hợp thực hiện dứt điểm sự việc*. Qua tình huống này có thể thấy nếu đối với chủ đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất mà cơ quan chức năng của địa phương bắt buộc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư mà chủ đầu tư kéo dài sẽ gây khó khăn cho địa phương trong việc đưa đất vào sử dụng. Nhưng nếu đồng thời ký quỹ và ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thì gây khó khăn về vốn cho chủ đầu tư là doanh nghiệp.

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện về nguồn vốn ứng và tiến độ ứng vốn của doanh nghiệp khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Để tháo gỡ dự án đầu tư có sử dụng đất bị đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định về Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải có trách nhiệm ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Do đó, để thực hiện tốt "trách nhiệm ứng vốn của chủ đầu tư dự án có sử dụng đất" quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2024, cấp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cần thực hiện các vấn đề sau:

Thứ nhất, ghi rõ nội dung chủ đầu tư phải có trách nhiệm ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào chủ trương đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương dự án theo pháp luật đầu tư đồng thời Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời là văn bản quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất[116]. Do đó, khi ghi rõ nội dung quy định trách nhiệm ứng vốn vào chủ trương đầu tư sẽ giúp cho các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ tốt hơn cho chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Thứ hai, cần đưa nội dung ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Nội dung đề xuất bao gồm: tên dự án; mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án,

[115] Công văn số 549/SKHĐT-HTĐT ngày 25/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang về việc thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy (lần 2).
[116] Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

vốn đầu tư; phương án huy động vốn; *trách nhiệm ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản hỗ trợ khác của chủ đầu tư phát sinh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng;* thời hạn, tiến độ đầu tư; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt; ngôn ngữ đăng tải danh mục dự án; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tư và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Thứ ba, chủ đầu tư là doanh nghiệp đề xuất dự án phải ghi rõ phương án ứng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí phát sinh liên quan đến giai đoạn giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Hồ sơ đề xuất bao gồm các hồ sơ theo quy định và bổ sung nội dung sau đây: *"Đề xuất phương án ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí phát sinh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng"*. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cấp tỉnh như sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Tổ chức phát triển quỹ đất cần có sự phối hợp đồng bộ để hỗ trợ chủ đầu tư là doanh nghiệp trong quá trình ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đóng.

Thứ tư, cần có sự cam kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư là doanh nghiệp. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thì chính quyền địa phương phải cam kết thời gian tiến hành giải phóng mặt bằng và đảm bảo giao đất cho chủ đầu tư là doanh nghiệp đúng hạn định. Sự cam kết này được thể hiện bằng văn bản ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như giải pháp pháp lý khi có không thực hiện đúng cam kết. Chỉ khi như vậy mới có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương, khắc phục được tình trạng chuyên viên không tham mưu đúng quy định, các đơn vị liên quan đùn đẩy nhau khi gặp vướng mắc, công chức, viên chức làm trái quy định cấu kết với người dân bị ảnh hưởng trong dự án để trục lợi gây đình trệ cho dự án.

2.4 Thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

2.4.1 Thực trạng pháp luật về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp là hoạt động diễn ra giữa chủ đầu tư và đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, tổ chức có đất bị ảnh hưởng dự án. Về thủ tục ứng vốn đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng chưa được quy định cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật. Qua nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu thực tế, luận văn rút ra các nội dung sau:

Thứ nhất, về vấn đề hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ tiến hành kiểm đếm, lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các công việc thực hiện của Tổ nghiệp vụ như: kiểm đếm cây trồng, vật kiến trúc, báo cáo từng hồ sơ trước Hội đồng bồi thường cấp xã và cấp huyện; đề xuất, kết hợp liên ngành xác minh lại những trường hợp chưa rõ về đất, địa chỉ chủ sở hữu đất,…[117]. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác. Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt[118]. Sau khi Hội đồng bồi thường ban hành quyết định bồi thường, Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ tổng hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gởi đề nghị đến chủ đầu tư là doanh nghiệp.

Thứ hai, chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn chuyển số tiền cần ứng sang Tổ chức phát triển quỹ đất để chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Mỗi doanh nghiệp sẽ có quy chế hoạt động khác nhau và quy trình sử dụng vốn vào dự án đầu tư khác nhau. Thông thường, thủ tục ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp theo các trình tự sau: 1) Giấy đề nghị ứng vốn; 2) Dự toán ứng vốn; 3) Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết (đính kèm phương án chi tiết được phê duyệt).

Như vậy, thủ tục ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp bắt đầu diễn ra khi Tổ chức phát triển quỹ đất gởi đề nghị ứng vốn chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổ chức phát triển quỹ đất gởi đề nghị ứng vốn cho chủ đầu tư là doanh nghiệp khi người dân bị ảnh hưởng đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.4.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Hiện tại, thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp diễn ra rất đơn giản. Tổ chức phát triển quỹ đất đề nghị chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn chi bồi thường, hỗ trợ, tái định và chủ đầu tư là doanh nghiệp chuyển nguồn vốn cần ứng, Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ đại diện Nhà nước chi trả cho người dân. Tuy nhiên, việc chưa có quy trình rõ ràng đã dẫn đến những vướng mắc sau:

Thứ nhất, chưa có quy trình hướng dẫn việc chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Do chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể nên khi Tổ chức phát triển quỹ đất gởi đề nghị chuyển vốn ứng đến chủ đầu tư là doanh nghiệp thì chủ đầu tư là doanh nghiệp lại chậm chuyển cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức này chi bồi thường hỗ trợ cho người dân. Điển hình tại tỉnh Hậu Giang, Công ty cổ

[117] Điều 2 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
[118] Khoản 1 Điều 32 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

phần bất động sản HL (gọi tắt Công ty HL) đã chậm chuyển vốn ứng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Tổ chức phát triển đề nghị Công ty này. Theo đó, số tiền chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng là 95,385 tỷ đồng nhưng Công ty HL chỉ chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố NB số tiền là 10,5 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi người dân bị ảnh hưởng, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố NB đã báo cáo sự việc lên thành phố NB và Chủ tịch thành phố NB ban hành công văn đề nghị Công ty tiếp tục ứng vốn thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư như đã cam kết[119]. Trong thực tế, sự việc tương tự cũng diễn ra ở các tỉnh, thành khác.

Thứ hai, có thể gây xung đột giữa Nhà nước và người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Khi Nhà nước giao dự án có sử dụng đất cho chủ đầu tư là doanh nghiệp trúng thầu thì Nhà nước vẫn đại diện tiến hành thu hồi đất. Trong khi đó, chủ đầu đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Điều này có thể làm người dân nghĩ rằng Nhà nước thu hồi đất người dân để giao cho nhà đầu tư tư nhân và dùng tiền ứng trước của nhà đầu tư tư nhân để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người dân không cần biết là Nhà nước đã lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu công khai, minh bạch.

Thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn nếu có quy trình hướng dẫn rõ ràng. Việc công khai, minh bạch dự án đã được đấu thầu và chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thay Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ giúp dự án do tránh được sự không đồng thuận của người dân đối với dự án.

2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Để thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp được hoàn chỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cơ quan Nhà nước cần hướng dẫn chủ đầu tư là doanh nghiệp một cách cụ thể về thủ tục ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Sau khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và Chính phủ cũng như các Bộ có liên quan sẽ ban hành các văn bản dưới luật để hướng dẫn đối với các dự án có sử dụng đất. Theo đó, chính quyền địa phương cần ban hành công văn hướng dẫn quy trình của thể cho các chủ đầu tư là doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Công văn hướng dẫn cần đảm bảo các tiêu chí sau: i) nội dung hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ để Tổ chức phát triển quỹ đất và chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện dễ dàng; ii) hướng dẫn quy trình phải chính xác vì hoạt động ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp liên quan pháp luật kinh tế, tài chính nên phải đảm bảo quy định về tài chính, tiền tệ.

---

[119] Công văn số 15/UBND-NCTH v/v Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu nhà ở xã hội ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (lần 2).
.

Thứ hai, chủ đầu tư là doanh nghiệp cần chủ động nguồn vốn ứng thực hiện giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là doanh nghiệp cần đưa quy trình ứng vốn vào kế hoạch thực hiện dự án của mình.

Thứ ba, cần có hợp đồng chặt chẽ giữa chủ đầu tư là doanh nghiệp và Tổ chức phát triển quỹ đất về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các nội dung: Thông tin dự án; Thông tin chủ đầu tư là doanh nghiệp; Thông tin Tổ chức phát triển quỹ đất; Quy định quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư là doanh nghiệp và Tổ chức phát triển quỹ đất; Các hình thức xử lý khi có tranh chấp phát sinh; Hiệu lực hợp đồng.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư là doanh nghiệp và Tổ chức phát triển quỹ đất sẽ giúp dự án được thực hiện nhanh chóng hơn, người dân bị ảnh hưởng đồng thuận cao khi nhanh chóng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

2.5 Thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

2.5.1 Thực trạng pháp luật về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Thẩm quyền quyết định ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng không chỉ là thẩm quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp mà còn là thẩm quyền của cơ quan đại diện Nhà nước.

2.5.1.1 Về phía cơ quan đại diện Nhà nước

Thứ nhất, thẩm quyền của đơn vị, tổ chức giải phóng mặt bằng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà nước vẫn là chủ thể thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có sử dụng đất. Nhà nước giao nhiệm vụ này cho Tổ chức phát triển quỹ đất mà đại diện là Trung tâm phát triển quỹ đất, đây là đơn vị trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường của tỉnh. Theo trình tự, sau khi kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo từng hồ sơ bồi thường trước Hội đồng bồi thường cấp xã và Hội đồng bồi thường cấp huyện, Hội đồng bồi thường cấp huyện sẽ ra quyết định phê duyệt[120].

Thứ hai, thẩm quyền Hội đồng bồi thường, hỗ hợ, tái định cư. Theo quy định của pháp luật đất đai thì có nhiều cấp có thẩm quyền thu hồi đất[121]. Từ cấp có thẩm quyền sẽ thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuỳ theo quy mô và vị trí thu hồi đất mà cấp có thẩm quyền có thể là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện[122].

Như vậy, chủ đầu tư là doanh nghiệp chỉ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng khi được Hội đồng bồi thường cấp có thẩm quyền ban hành quyết định ghi rõ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

---

[120] Điều 2 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC.
[121] Điểm a khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.
[122] Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

2.5.1.2 Về phía chủ đầu tư là doanh nghiệp

Chủ đầu tư là doanh nghiệp căn cứ vào điều lệ của doanh nghiệp đã ban hành để thực hiện thẩm quyền ứng vốn của mình. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp[123]. Theo đó, điều lệ của doanh nghiệp bao gồm điều lệ đăng ký kinh doanh. Điều lệ đăng ký kinh doanh quy định rõ thẩm quyền của đại diện theo pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp[124]. Như vậy, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng điều lệ doanh nghiệp theo pháp luật doanh nghiệp và khi thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng sẽ theo điều lệ về hoạt động doanh nghiệp trong đó có thẩm quyền của chủ thể quyết định ứng vốn.

2.5.2 Thực trạng thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hành động tự nguyện. Tuy nhiên, chủ đầu tư là doanh nghiệp không thể trực tiếp chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án được mà phải thông qua Nhà nước. Theo pháp luật hiện hành, Nhà nước sẽ là chủ thể thu hồi đất theo kế hoạch, quy hoạch vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng[125] thông qua các dự án có sử dụng đất. Chủ đầu tư là doanh nghiệp trúng thầu dự án phải ký quỹ thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị nguồn vốn chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Tổ chức phát triển quỹ đất đề nghị. Về quy tắc là vậy nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc làm cho công tác thu hồi đất dự án gặp nhiều khó khăn như sau:

Thứ nhất, Tổ chức phát triển quỹ đất không thể thực hiện thu hồi đất đúng tiến độ. Đối với dự án mà chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện người dân bị ảnh hưởng sẽ đặt ra mức bồi thường cao hơn giá bồi thường được phê duyệt. Khi gặp trường hợp này, Tổ chức phát triển quỹ đất phải mời vận động theo quy định và thực hiện trình tự cưỡng chế thu hồi đất[126], tuy nhiên trong thực tế rất khó khăn. Điển hình có trường hợp một chủ đầu tư là doanh nghiệp trúng thầu bốn dự án đầu tư có sử dụng đất tại Hải Dương, sau 2 năm có hai dự án giải phóng mặt được khoảng 80% diện tích, một dự án giải phóng mặt bằng khoảng 5% diện tích và một dự án có chỉ có 5/260 hộ đồng ý nhận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư[127].

---

[123] Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[124]Khoản 3 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[125] Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
[126] Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.
[127] Minh Thư, Vướng giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chịu thiệt, Trang điện tử Báo Đấu thầu, ngày 01/7/2021. https://baodauthau.vn/vuong-giai-phong-mat-bang-nha-dau-tu-chiu-thiet-post108886.html [truy cập ngày 05/5/2024]

Thứ hai, thiếu sự quyết liệt của chủ đầu tư là doanh nghiệp trong việc tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thông thường, công tác thu hồi đất đất chỉ thuận lợi đối với những lợi ích quốc gia công cộng như đường cao tốc, trường học, bệnh viện,… còn lại rất khó khăn đối với dự án thu hồi đất phát triển khu đô thị mới, khu thương mại,… Công tác giải phóng mặt bằng do Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện nên chủ đầu tư là doanh nghiệp thường không tham gia vào hỗ trợ được. Nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp tham gia cùng Tổ chức phát triển quỹ đất có thể hỗ trợ trong khâu thuyết phục, vận động hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án nhưng cũng có bất lợi là một số hộ dân đặt điều kiện bồi thường cao hơn, từ đó dự án rơi vào khó khăn hơn.

Tóm lại, chủ đầu tư là doanh nghiệp không thể trực tiếp chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án mà phải thông qua Tổ chức phát triển quỹ đất. Do đó, thực tế công tác giải phóng mặt bằng đang gặp rất nhiều khó khăn cần giải pháp tháo gỡ.

2.5.3 Kiến nghị hoàn thiện về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Từ những quy định và bất cập trên về thẩm quyền quyết định về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp, có thể thực hiện những giải pháp tháo gỡ như sau:

Thứ nhất, Tổ chức phát triển quỹ đất cần quyết liệt hơn trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với nghiệp vụ của mình, Tổ chức phát triển quỹ đất cần lập phương án bồi thường hiệu quả nhất, giải thích cho cho hộ dân bị ảnh hưởng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sự phát triển chung của địa phương. Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan mặt trận tổ quốc, dân vận để thông báo, vận động người dân từ khi đưa dự án ra đấu thầu,…

Thứ hai, chủ đầu tư là doanh nghiệp cùng tham gia vào những thời điểm thích hợp để hỗ trợ cho Tổ chức phát triển quỹ đất trong quá trình vận động, thuyết phục hộ dân đồng thuận với dự án. Trong quá trình tham gia, chủ đầu tư là doanh nghiệp đề xuất, tham mưu cho Tổ chức phát triển quỹ đất cũng như Hội đồng bồi thường phướng án hài hoà nhất, đảm bảo lợi nhuận và lợi ích của hộ dân.

Thứ ba, chính quyền địa phương cần nhìn nhận vướng mắc và điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Trong xã hội biến động giá quá nhanh ngày nay, nếu chậm thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ rất khó giải phóng mặt bằng, đặt biệt đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án.

2.6 Quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

2.6.1 Thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn giải phóng mặt bằng chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, từ phân tích các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư,… liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và thực tế quá trình ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng có thể xác định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng.

2.6.1.1 Quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất là quyền được khai thác các chức năng của đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để mang về lợi ích khác như lợi nhuận cho doanh nghiệp, phát triển hạ tầng cơ sở cho địa phương và tiện ích cho cộng đồng dân cư. Đối với dự án có sử dụng đất thì giai đoạn giải phóng mặt bằng là giai đoạn khó khăn nhất do đó chủ đầu tư là doanh nghiệp có quyền "lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn"[128]. Một trong những giải pháp để khắc phục vướng mắc này là Nhà nước cho chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn để giải phóng mặt bằng. Điều này cần được luật hoá Quyền tham gia vào quy trình ứng cử trở thành chủ đầu tư ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp thể hiện như sau:

Thứ nhất, quyền tham gia vào quy trình ứng cử trở thành chủ đầu tư ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đề xuất kế hoạch ứng vốn vào hồ sơ tiếp cận dự án đầu tư có sử dụng đất. Đối với cơ quan chức năng thì đây cũng là tiêu chí để được chọn là nhà thầu hay chủ thể giao chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất. Chủ đầu tư là doanh nghiệp nhận được dự án từ Nhà nước, tức là nhận được quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất và bắt đầu triển khai dự án[129]. Đối với nội dung này, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định tại các điều: Điều 54, Điều 55, Điều năm 56 đã được sửa đổi, bổ sung tại các điều: Điều 118, Điều 119, Điều 120. Việc sửa đổi, bổ sung này có những điểm mới như sau: Khoản 2 Điều 55 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi thành *"Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt"* tại Khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2024. Bổ sung nội dung *"để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của*

[128] Khoản 3 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[129] Điều 54, Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.

pháp luật về nhà ở; sử dụng đất do nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất." tại khoản 3 Điều 119 Luật Đất đai năm 2024.

Thứ hai, quyền tham gia trở thành chủ đầu tư ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp tuỳ thuộc vào loại dự án mà doanh nghiệp thực hiện. Chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần. Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có điều lệ quy định riêng trong việc sử dụng vốn doanh nghiệp trong đầu tư dự án có sử dụng đất.

Thứ ba, quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng được hình thành dựa trên sự giao kết của đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án có sử dụng đất mà doanh nghiệp được nhận. Đây là loại quyền mà các bên cam kết thực hiện nên không cần sự tham gia của cơ quan Nhà nước. Cơ quan Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình thực hiện quyền của mình khi các bên cần sự can thiệp trong trường hợp bị vi phạm.

Thứ tư, việc giới hạn quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng phải được quy định và dựa trên sự hài hoà giữa các bên tham gia.

Như vậy, quyền tham gia vào hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp phát sinh khi nhận được dự án đầu tư và bắt đầu triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quyền này phát sinh giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình thực hiện dự án, từ đó giúp dự án đầu tư có sử dụng đất hiệu quả hơn.

2.6.1.2 Nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Bên cạnh quyền của chủ đầu tư là doanh nghiệp khi ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thì chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đảm bảo nghĩa vụ trong quá trình thực hiện. Theo đó, nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng thể hiện qua những đặc trưng sau:

Thứ nhất, nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng được xác định là mối quan hệ tài sản. Chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng sẽ sớm nhận được mặt bằng thực hiện dự án thông qua Tổ chức phát triển quỹ đất.

Thứ hai, nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là một dạng quan hệ pháp lý mang tính ràng buộc giữa các chủ thể. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hoạt động sử dụng vốn hỗ trợ ban đầu cho ngân sách Nhà nước để nhận lại lợi ích nhất định. Việc thực

hiện ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp là dạng thực hiện nghĩa vụ tài chính khác[130] và phù hợp với ý chí Nhà nước trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.

Thứ tư, nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là một quan hệ đối nhân. Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định đối với nhau. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng với quyền và nghĩa vụ của Tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vừa đối lập nhau, vừa có quan hệ biện chứng với nhau.

Như vậy, khi chủ đầu tư là doanh nghiệp là chủ thể nhận dự án và ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Quyền và nghĩa vụ giữa hai bên sẽ tạo sự ràng buộc trách nhiệm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án có thu hồi đất. Đại diện Nhà nước là Tổ chức phát triển quỹ đất có quyền yêu cầu chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn khi đến thời điểm chi hỗ trợ, bồi thường, tái định cư. Ngược lại, Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện nghĩa vụ của mình là thực hiện các nghiệp vụ giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình là chuẩn bị sẵn nguồn vốn ứng cho giai đoạn giải phóng mặt bằng của dự án và cũng có quyền theo dõi, nắm bắt tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án mà mình đang thực hiện.

2.6.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, trong thực tế thực hiện dự án có liên quan sử dụng đất, các chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, khó khăn từ nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan như sau:

Thứ nhất, nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư là doanh nghiệp. Khi thực hiện dự án có sử dụng đất, vì mong muốn dự án được nhanh chóng thu hồi đất để có mặt bằng triển khai, chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có những yêu cầu, đòi hỏi vượt ngoài quy định nên chủ đầu tư là doanh nghiệp chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ của cơ qua chức năng của Nhà nước. Tuy nhiên, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất[131] không dễ thực hiện. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp khi ứng vốn giải phóng mặt bằng chỉ có thể thực hiện được quyền của mình là phối hợp với Tổ chức phát triển quỹ đất khi tổ chức này có yêu cầu.

Thứ hai, nguyên nhân khách quan. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là sự tự nguyện theo khuyến khích của Nhà nước. Tuy

[130] Khoản 4 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[131] Điều 71 Luật Đất đai năm 2013.

nhiên, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không hề đơn giản nên chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng không thể chủ động được trong tác nghiệp này. Sự khó khăn từ thực tiễn được thống kê có tám bất cập trong quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất[132]. Với những khó khăn từ thực tế như vậy thì chủ đầu tư là doanh nghiệp ngoài việc tự nguyện ứng tiền thực hiện giải phóng mặt bằng thì không thể thực hiện được quyền gì.

Tóm lại, chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng ngoài sự thể hiện quyền của doanh nghiệp trong việc lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn[133] còn thể hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp đối với Nhà nước, người dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên, từ việc thiếu quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp về ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đã dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện dự án.

2.6.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của chủ thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp

Trên cơ sở phân tích quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án có sử dụng đất có thể đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Có thể nhận thấy, ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hành vi pháp lý đơn phương của chủ đầu tư là doanh nghiệp nhằm thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất đai. Đây là hoạt động tự nguyện của chủ đầu tư là doanh nghiệp trong quá quá trình hoạt động dự án và sự tự nguyện này được Nhà nước khuyến khích. Nhà nước tạo cơ chế cho chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng và sẽ trừ vào số tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đóng. Tuy nhiên, ghi nhận sự tự nguyện này của chủ đầu tư là doanh nghiệp thì Nhà nước cũng cần có những quy định cụ thể hơn nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu là sử dụng hiệu quả số tiền của chủ đầu tư đã ứng, thực hiện hiệu quả hơn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, nhanh chóng đưa đất vào sử dụng để mang lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Luật Đất đai năm 2013 được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có quy định về vấn đề tự nguyện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Kế thừa và phát triển từ Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm

[132] Quang Huy, Những bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Trang điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, ngày 15/11/2018. http://vkskh.gov.vn/nhung-bat-cap-trong-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-trinh-tuthu-tuc-thu-hoi-dat-vi-muc-dich-quoc-phong-an_1426_381_2_a.html [truy cập ngày 10/5/2024].
[133] Khoản 3 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022).

2024 đã luật hoá bằng quy định cụ thể là có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đối với các dự án trúng đấu thầu; quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không ứng đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng đấu thầu[134]. Như vậy, quy định bắt buộc sẽ làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng như Nhà nước trong hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư.

Thứ ba, chính quyền địa phương cần chuyên nghiệp hoá Tổ chức phát triển quỹ đất cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế đất trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thì giai đoạn giải phóng mặt bằng là giai đoạn rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều nhất đến chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng như người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo quy định tại Điều 115 Luật Đất đai năm 2024, Chính phủ sẽ có những hướng dẫn cụ thể về Tổ chức phát triển quỹ đất. Do đó, xây dựng đội ngũ viên chức của Tổ chức phát triển có chuyên môn vững vàng, có tâm huyết cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đó, sẽ giúp các dự án được thực hiện đúng tiến độ, hạn chế khiếu nại, khởi kiện hành chính liên quan đến thu hồi đất tại các địa phương trong cả nước.

2.7 Xác định nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Theo pháp luật đất đai, chính sách nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước gồm: chính sách về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất; chính sách về thuế sử dụng đất, thuế đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; chính sách về phí, lệ phí trong sử dụng đất[135]; chính sách về thu tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại cho Nhà nước trong sử dụng đất đai[136]. Nhà nước giao đất cho chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án mà chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ được khấu trừ theo quy định.

2.7.1 Thực trạng pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

2.7.1.1 Quy định về tiền sử dụng đất

Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án thì chủ đầu tư là doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận

[134] Khoản 8 Điều 126 Luật Đất đai năm 2024.
[135] Điều 107 Luật Đất đai năm 2013.
[136] Nghị định 91/2019/NĐ-CP

quyền sử dụng đất[137]. Theo Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư là doanh nghiệp thuộc quy định *"Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê"*. Do đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất nên được xác định đây là tổ chức kinh tế được giao đất[138]. Đối chiếu với Luật Đất đai năm 2024 thì luật mới có sửa đổi, bổ sung thêm, cụ thể: *"Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các trường hợp sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật"*[139], và Luật Đất đai mới cũng bổ sung thêm nội dung tiền thuê đất: *"Tiền thuê đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để cho thuê đất hoặc các trường hợp sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật"*[140]. Như vậy, Luật Đất đai năm 2024 quy định thêm nội dung tiền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và tiền thuê đất.

2.7.1.2 Căn cứ tính tiền sử dụng đất

Thu tiền từ sử dụng đất là nguồn thu quan trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước. Đối với dự án nhận được từ trúng đấu thầu hay được giao chủ trương đầu tư thì Chủ đầu tư phải nộp các khoản thu tài chính từ đất đai. Ngoài ra, nếu có vi phạm trong quá trình sử dụng đất đai thì Chủ đầu tư là doanh nghiệp có thể phải đóng thêm các khoản tiền như tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai và tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai[141]. Để hướng dẫn quy định này của Luật Đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP hướng dẫn[142]. Theo đó, Chủ đầu tư là doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp[143]. Cơ quan tài nguyên và môi trường là cơ quan có trách nhiệm xác định loại đất, mục đích sử dụng đất[144] và cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định các khoản được trừ trong đó có tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp[145]. Như vậy, Uỷ ban nhân dân cấp tính sẽ phê duyệt giá đất, cơ quan tài

[137] Khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.
[138] Điều 54 Luật Đất đai năm 2013.
[139] Khoản 44 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[140] Khoản 44 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[141] Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai năm 2013..
[142] Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
[143] Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP.
[144] Điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 17 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
[145] Điều 2 Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và khoản 2 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

nguyên môi trường xác định loại đất, mục đích sử dụng để cơ quan tài chính xác định số tiền và khấu trừ lại cho chủ đầu tư là doanh nghiệp số tiền mà chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ứng ra thực hiện giải phóng mặt bằng bằng cách trừ vào số tiền thuê đất, sử dụng đất mà chủ đầu tư phải trả cho Nhà nước.

Kể từ ngày 01/8/2024, căn cứ tính tiền sử dụng đất sẽ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Theo quy định tại Điều 155 đã có một số sửa đổi, bổ sung so với Điều 108 Luật Đất đai năm 2013. Để đáp ứng kịp thời cho hoạt động sử dụng đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 về quy định giá đất. Nghị định này đã hướng dẫn phương pháp xác định giá đất, tuy nhiên việc áp dụng thực tế cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan trung ương và địa phương.

2.7.1.3 Phương pháp xác định giá đất

Một trong những quyền của Nhà nước đối với đất đai là Nhà nước quyết định giá đất. Theo đó, để quyết định giá đất Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất và Nhà nước ban hành khu giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể[146]. Để hướng dẫn chi tiết phương pháp xác định giá đất, theo Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP thì có năm phương pháp xác định giá đất là: phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp chiết trừ; phương pháp thu nhập; phương pháp thặng dư và phương pháp điều chỉnh giá đất. Điều 5 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP cũng quy định điều kiện áp dụng cho từng phương pháp xác định giá đất. Trong quá trình áp dụng Nghị định số 44/2014/NND-CP đã ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

Luật Đất đai năm 2024 đã quy định cụ thể phương pháp định giá đất. Theo đó, tại khoản 5 Điều 158 quy định các phương pháp như sau: phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp điều chỉnh hệ số giá đất và Chính phủ quy định phương pháp khác sau khi được sự đồng ý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội[147]. Như vậy, so với Luật Đất đai năm 2013 thì Luật Đất đai năm 2024 đã bỏ đi phương pháp chiết trừ và bổ sung Chính phủ quy định phương pháp khác ngoài bốn phương pháp trên thì phải xin ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Về trường hợp và điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất được quy định tại khoản 6 Điều 158[148]. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP và Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 12/2024/NĐ-CP khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành.

2.7.1.4 Hồ sơ khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng khi chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện

Chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá

[146] Điều 18 Luật Đất đai năm 2013.
[147] Khoản 5 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024.
[148] Khoản 6 Điều 158 Luật Đất đai năm 2024.

quyền sử dụng đất. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: i) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao; ii) Chứng từ và bảng kê thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng: 01 bản chính[149].

Như vậy, quy định pháp luật đã có hướng dẫn về tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp được giao thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Khi chủ đầu tư là doanh nghiệp tự ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Nếu cơ quan chức năng và chủ đầu tư phối hợp thực hiện tốt, sớm đưa đất vào sử dụng sẽ tăng giá trị sử dụng đất và hạn chế những khó khăn cho người dân có đất bị thu hồi.

2.7.2 Thực trạng thực hiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất là khoản tiền thu quan trọng của Nhà nước trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. Đây là phương thức Nhà nước thực hiện chức năng khai thác lần đầu đối với đất đai. Chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế chủ đầu tư là doanh nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ nhất, thời gian xác định tiền sử dụng đất quá lâu. Trong thực tiễn hiện nay, các dự án đầu tư đang gặp khó khăn rất lớn đó là thời gian tính tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất quá lâu do địa phương không thống nhất mức giá đền bù. Khi không nộp tiền sử dụng đất nghĩa là chủ đầu tư là doanh nghiệp không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước dẫn đến hệ quả là không thể thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó dẫn đến chủ đầu tư chậm thu hồi vốn cũng như không thể hoàn thiện nghĩa vụ đối với người mua sản phẩm là nhà ở trong dự án. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các bất ổn trong xã hội do xảy ra nhiều vụ kiện giữa người dân và chủ đầu tư cũng như làm thất thu ngân Nhà nước. Ví dụ điển hình, theo Báo Lao động online, *"Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát (Công ty Hưng Lộc Phát) có một dự án nhà ở chung cư tại phường Bình Thuận, quận 7 với tổng số 482 căn hộ, trong đó 476 căn là chung cư. Vào tháng 4.2017, thành phố đã có quyết định phương án giá đất dự án. Đến tháng 5.2017, Công ty Hưng Lộc Phát đã thực hiện*

[149] Khoản 9, Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP.

xong nghĩa vụ tài chính. Theo đó, tháng 10.2018, Công ty Hưng Lộc Phát đã bàn giao nhà cho khách hàng sử dụng. Thế nhưng người dân tại đây vẫn chưa được cấp sổ hồng theo quy định cũng vì những vấn đề liên quan đến tính tiền sử dụng đất. Hiện tại, kết quả thẩm định và phương án tính tiền sử dụng đất thì tại TPHCM kéo dài nhiều năm vẫn chưa được giải quyết xong hoặc bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, bị chuyển lòng vòng. Quá trình thẩm định giá đất, xác định tiền sử dụng đất mất rất nhiều thời gian, doanh nghiệp phải từ 3 năm mới nộp được, thậm chí nếu nộp trước khi công nhận, chủ đầu tư cũng mất đến 5-7 năm vẫn chưa được thông qua phương án giá đất. Số liệu báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho thấy, hiện thành phố có hơn 60 dự án với hơn 30.000 căn hộ bị "tắc" sổ hồng do vướng tiền sử dụng đất[150].

Thứ hai, tiền sử dụng đất quá cao, ngoài kế hoạch thực hiện của chủ đầu tư là doanh nghiệp nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, không thể thực hiện nộp tiền sử dụng đất. Từ đó, chủ đầu tư là doanh nghiệp chịu sự hối thúc của cơ quan chức năng thậm chí bị cưỡng chế nộp tiền sử dụng đất. Điển hình, theo Thời báo Ngân hàng online, *"Lấy ví dụ với trường hợp của BIDGROUP, doanh nghiệp mới bị cưỡng chế thuế. Dự án Eden Garden của BID được bàn giao đất từ tháng 4 năm 2021, nhưng đến tháng 8 năm 2022, tỉnh Thái Bình mới ban hành văn bản về tính tiền sử dụng đất. Theo đó, tiền sử dụng đất của doanh nghiệp đã bị tăng nhiều lần. Cụ thể, theo dự toán đầu tư của Eden Garden, chi phí giải phóng mặt bằng và quyền sử dụng đất là gần 221 tỷ đồng. Tuy nhiên trên thực tế, theo thông báo về tiền sử dụng đất từ tỉnh thì doanh nghiệp phải nộp trên 720 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần dự toán chi phí, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong việc thu xếp dòng tiền"*[151].

Qua trường hợp điển hình trên cho thấy, hiện nay chủ đầu tư là doanh nghiệp trong cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện dự án có sử dụng đất về thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cũng như số tiền sử dụng đất phải nộp. Khi gặp sự việc như vậy thì việc khấu trừ tiền mà chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt cũng sẽ rất khó khăn. Từ đó, có thể thấy vấn đề vướng mắc lớn nhất là xác định giá đất, cụ thể các điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, nguyên tắc xác định giá đất quy định tại Điều 112 Luật Đất đai và năm phương pháp định giá đất theo hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP còn nhiều khó khăn trong áp dụng. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP phương pháp định giá đất gồm 5 phương pháp: phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết từ, phương pháp thặng dư, phương pháp thu thập, phương pháp điều chỉnh hệ số giá đất. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, tổ chức có chức năng thẩm định giá sẽ tiến hành thẩm định giá sẽ chọn lựa phương pháp định giá đất và theo yêu

[150] Bảo Chương, Chủ đầu tư và người mua đều khổ vì tiền sử dụng đất. Trang điện tử Báo Lao động ngày 23/02/2022, https://laodong.vn/bat-dong-san/chu-dau-tu-lan-nguoi-mua-deu-kho-vi-tien-su-dung-dat-1016766.ldo [truy cập ngày 10/5/2024]

[151] Ngọc Hải, Doanh nghiệp gặp khó vì tiền sử dụng đất, Báo điện tử Thời báo Ngân hàng ngày 10/6/2024. https://thoibaonganhang.vn/doanh-nghiep-gap-kho-vi-tien-su-dung-dat-152474.html [truy cập ngày 11/6/2024]

cầu của cơ quan Nhà nước. Ở đây, UBND cấp tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thuê đơn vị thẩm định giá và cũng là đơn vị phê duyệt kết quả thẩm định giá đất. Điều này diễn ra trên thực tế có nhiều hạn chế là không theo kịp giá đất trên thị trường, không đủ cơ sở thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cũng như tính giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thấp. Từ đó, dẫn đến hệ luỵ là cán bộ sai phạm, người dân có đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đồng ý dẫn đến khiếu kiện kéo dài.

Thứ hai, cơ quan chức năng thiếu thống nhất trong phê duyệt giá đất. Như các ví dụ điển hình trên, việc xác định giá đất kéo dài và áp dụng khác thời điểm gây ảnh hưởng đến chủ đầu tư là doanh nghiệp khi chủ đầu tư không ước tính được tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án mà mình đang thực hiện. Khi cơ quan chức năng xác định giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thấp sẽ làm những người dân có đất bị ảnh hưởng phản đối với chính sách bồi thường, dự án kéo dài gây thiệt hại đến chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Khi cơ quan chức năng định giá tiền sử dụng đất kéo dài và tiền sử dụng đất, thuê đất cao sẽ gây khó khăn cho chủ đầu tư là doanh nghiệp cũng như chuỗi đầu tư đối với dự án đó.

2.7.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và khấu trừ ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng

Qua thực tiễn thực hiện các dự án có sử dụng đất của chủ đầu tư là doanh nghiệp, mặc dù chủ đầu tư là doanh nghiệp đã ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện gây chậm trễ trong quá trình triển khai dự án. Để khắc phục, tháo gỡ khó khăn này cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng phối hợp để ban hành mức thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, các nghĩa vụ khác đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện dự án có sử dụng đất. Kế thừa Luật Đất đai năm 2013[152], Luật Đất đai năm 2024 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quy định tài chính về đất đai, giá đất[153]. Cụ thể một số sửa đổi, bổ sung quan trọng, tại khoản 2 Điều 153 Luật đất đai 2024 bổ sung nội dung *"Tiền thuê đất hằng năm";* Điều 159 bổ sung thêm trường hợp áp dụng bảng giá đất để: tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao có thu tiền, cho thuê thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất đã đầu tư hạ tầng; tính tiền sử dụng đất giao không qua đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê[154]. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 bảng giá đất được xây dựng

[152] Từ Điều 107 đến Điều 116 Luật Đất đai năm 2013.
[153] Từ Điều 153 đến Điều 162 Luật Đất đai năm 2024.
[154] khoản 1 Điều 159

hàng năm thay cho định kỳ năm năm của Luật Đất đai 2013[155]. Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết các điều liên quan đến tiền sử dụng đất, giá đất. Theo đó, các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần nhanh chóng ban hành những văn bản áp dụng phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương mình. Có như vậy, Nhà nước mới thu được tiền sử dụng đất đồng thời giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp sớm được khấu trừ tiền ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến cơ chế xác định giá đất trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt theo phương án được cơ quan chức năng phê duyệt nhưng khi khấu trừ tiền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. Do đó, cơ quan chức năng tính tiền sử dụng đất sớm và bằng phương pháp phù hợp sẽ giúp chủ đầu tư là doanh nghiệp thuận lợi hơn trong đầu tư dự án có sử dụng đất. Theo quy định hiện hành thì việc tính giá đất theo bảng giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh và giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư[156]. Sau 10 năm áp dụng vào thực tiễn đã bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến các chủ đầu tư là doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn trong việc nộp tiền sử dụng đất để được khấu trừ vào tiền ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng. Để khắc phục tình trạng này, tại khoản 1 Điều 158 Luật đất đai 2024 sửa đổi Điều 112 Luật đất đai 2013, sửa đổi nội dung về các nguyên tắc định giá đất phải bảo đảm sau đây: *"a) Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường; b) Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; c) Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; d) Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất; đ) Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư."* Như vậy, với việc triển khai pháp luật đất đai năm 2024 sẽ giúp tháo gỡ bế tắc mà Nhà nước, doanh nghiệp cũng như người có đất bị ảnh hưởng đang gặp phải.

Thứ ba, ban hành văn bản quy định rõ thuật ngữ "định giá theo nguyên tắc thị trường". Thị trường đất đai luôn luôn biến động về giá, tuỳ theo vị trí và thời điểm. Do đó, có những nhóm đầu tư sẽ tạo giá ảo trên thị trường đất đai, gây nhiều bất ổn cho xã hội như người thật sự cần chỗ ở để ổn định cuộc sống sẽ không đủ điều kiện để mua. Vì vậy, xác định giá theo nguyên tắc thị trường trước hết xác định mốc giá từ cơ sở nào. Có hai cách có thể xác định giá thị: *Một là,* từ nhà đầu tư dự án tạo ra bất động sản. Sau khi trừ chi phí đầu tư, tiền sử dụng, tiền làm nghĩa vụ tài chính đất đai, Chủ đầu tư là doanh nghiệp sẽ xác định giá bán ra thị trường là giá thị trường để Nhà nước tham khảo bản hành giá đất cho khu vực đó hoặc khu vực có điều kiện cơ sở hạ tầng

[155] Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024.

[156] Điều 108 Luật đất đai năm 2013 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2017/NĐ-CP.

tương đồng. *Hai là,* trên cơ sở tính toán các khoản chi phí đầu tư mà Chủ đầu tư là doanh nghiệp dự toán, Nhà nước ban hành giá đất để Chủ đầu tư là doanh nghiệp theo đó bán ra bất động sản của mình nhằm tạo thị trường có khung giá chung. Như vậy, Nhà nước sẽ kiểm soát được giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thực hiện nghĩa vụ liên quan đất sử dụng đất.

Thứ tư, cần có hướng dẫn cụ thể hơn các phương pháp định giá đất theo Luật Đất đai năm 2024. Để thực hiện được quy định này, Nhà nước cần tính toán đến giá trị đất sinh lợi lâu dài theo địa điểm, vị trí đất cần định giá. Cơ sở tính toán này cần dựa trên sự hài hoà giữa 3 bên là Nhà nước, chủ đầu tư là doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Bởi vì, theo thực tế hiện nay khi định giá đất Nhà nước chỉ xác định giá trị tại thời điểm thu hồi đất mà chưa xác định giá trị khi dự án hoàn thành, đi vào sử dụng thì giá đất tăng lên bao nhiêu lần. Giá trị đất sau khi dự án hoàn thành, đi vào hoạt động cần chia sẻ hài hoà giữa ba bên.

Thứ năm, cần ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xác định giá đất. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay thì cơ sở dữ liệu về đất đai sẽ ngày càng đầy đủ, hoàn chỉnh và là nguồn số liệu đầu vào có giá trị cho phần mềm ứng dụng xác định giá đất. Với ứng dụng này sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được giá đất góp phần thuận lợi trong công tác quản lý tài nguyên đất đai, đặc biệt là hoạt động đầu tư dự án có sử dụng đất.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, luận văn đã trình bày, phân tích và luận giải một số nội dung sau:

Thứ nhất, quy định pháp luật về ứng vốn của chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng dự án có sử dụng đất. Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và thực tế tiển khai hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp, có thể thấy, ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hoạt động cần thiết đối dự án đầu tư có sử dụng đất, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Quá trình thực hiện ứng vốn giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp cần được hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, quyền và nghĩa vụ cũng như việc phát sinh quyền và nghĩa vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thứ hai, để đảm bảo dự án triển khai được thuận lợi, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn vốn đáp ứng kịp thời trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của dự án. Qua khảo sát thực tiễn việc ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả tích cực vì mang lợi ích cho ba bên liên quan như giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trong việc tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp sớm nhận được mặt bằng thực hiện dự án và đảm bảo môi trường sống mới cho cộng đồng, người dân trong dự án cũng như lân cận. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư là doanh nghiệp đầu tư dự án có sử dụng đất cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc khấu trừ tiền sử dụng đất vào tiền giải phóng mặt bằng, từ đó, luận văn đã có những kiến nghị hoàn thiện pháp luật có liên quan. Trong kiến nghị hoàn thiện pháp luật có liên quan, luận văn có so sánh đối chiếu với các văn bản pháp luật sắp có hiệu lực thi hành.

KẾT LUẬN CHUNG

Chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng là hoạt động thiết thực mang lại sự hài hoà lợi ích cho Nhà nước, chủ đầu tư là doanh nghiệp và người dân có đất bị ảnh hưởng cũng như khu vực lân cận. Trong tiến trình phát triển hạ tầng xã hội, quy định về chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đang hoàn thiện tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần sớm thực hiện để tháo gỡ vướng mắc trong hiện tại đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất và tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho chủ đầu tư là doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất sắp tới. Qua nghiên cứu luận văn có những kết luận như sau:

Thứ nhất, cơ quan chức năng sớm ban hành và hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng như nguyên tắc ứng vốn, điều kiện ứng vốn và thủ tục ứng vốn đối với dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ hai, Nhà nước cần ban hành và hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan để xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong giai đoạn giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thứ ba, Nhà nước cần ban hành cơ chế bảo vệ chủ đầu tư là doanh nghiệp tự nguyện ứng vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư dự án có sử dụng đất.

Thứ tư, chủ đầu tư là doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, cụ thể: chuyển số tiền thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt vào tài khoản lưu giữ có sự thoả thuận ba bên là chủ đầu tư là doanh nghiệp, Tổ chức phát triển quỹ đất và ngân hàng.

Thứ năm, chính quyền địa phương cần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Tổ chức phát triển quỹ đất về chuyên môn và trách nhiệm trong quá trình thực hiện nghiệp vụ giải phóng mặt bằng.

Thứ sáu, nên tách giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để chủ đầu tư là doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thứ bảy, Nhà nước cần hoàn thiện hơn về quy định giá đất, tiền cho thuê đất, tiền sử dụng đất và các phí liên quan đến sử dụng đất.

Thứ tám, Nhà nước cần đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư, khi có bổ sung, sửa đổi.

Thứ chín, tuy các quy định pháp luật về chủ đầu tư là doanh nghiệp ứng vốn thực hiện giải phóng mặt bằng còn hạn chế nhưng luận văn cũng đã có những phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện với mong muốn là nền tảng lý luận ban đầu cho những nghiên cứu sâu hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. Cao Nhất Linh. (2016). Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư tại Việt Nam. Phan Trung Hiền (Chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam* (tr.186-206). Nxb. Đại học Cần Thơ.

2. Đoàn Dương Hải. (20220. *Đầu tư phát triển bất động sản và quản lý dự án đầu tư xây dựng*. Nxb. Tài chính.

3. Lê Hồng Hạnh. (2020). *Pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội).

4. Lê Hồng Hạnh, (2017). Bản chất pháp lý về quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 08.

5. Lê Ngọc Thạnh. (2017). *Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh).

6. Lưu Quốc Thái. (2016). *Những vấn đề pháp lý về thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam.* Nxb. Hồng Đức.

7. Ninh Thị Hiền. (2018). *Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ Nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam*. Nxb. Công an nhân dân.

8. Nguyễn Thị Thanh Xuân. (2023). *Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước ở Việt Nam hiện nay*. Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.

9. Nguyễn Ngọc Minh. (2016). *Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học luật Hà Nội).

10. Nguyễn Văn Đông. (2021). *Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật – Đại học Huế).

11. Nguyễn Văn Khánh. (2013). Về quyền sở hữu đất đai. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn số 01*.

12. Phạm Hoàng Linh. (2022). Pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư: Một số bất cập và hướng hoàn thiện. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 02+03*.

13. Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. (2019). Những khó khăn trong tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và giải pháp khắc phục. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 04*.

14. Phan Trung Hiền. (2017). *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Nxb Đại Học Cần Thơ. Tr.93.

15. Phan Trung Hiền. (2021). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật.

16. Phan Trung Hiền. (2016). Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10*.

17. Phan Trung Hiền. (2016). Vấn đề xác định lợi ích, điều tiết và cân bằng lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20*.

18. Phan Trung Hiền (Chủ biên). (2019). *Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng*. Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật.

19. Phạm Văn Võ. (2012). *Chế độ pháp lý về sở hữu và quyền tài sản đối với đất đai.* Nxb. Lao động.

20. Thái Bá Cẩn. (2013). *Giáo trình phân tích và quản lý dự án đầu tư* (tr.23). Nxb. Giáo dục Việt Nam.

21. Trần Thanh Tiến. (2021). *Quy trình pháp lý thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người có đất thu hồi, trưng dụng.* Nxb. Xây dựng.

22. Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học* (tr.655). Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

B. DANH MỤC CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

23. Anh Khôi, Hà Nội: Dự án chậm tiến độ người dân sống chung với ô nhiễm môi trường, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường, ngày 28/11/2023. https://baotainguyenmoitruong.vn/ha-noi-du-an-cham-tien-do-nguoi-dan-song-chung-voi-o-nhiem-moi-truong-366337.html [Truy cập ngày 02/3/2024]

24. Bảo Chương, Chủ đầu tư và người mua đều khổ vì tiền sử dụng đất. Trang điện tử Báo Lao động ngày 23/02/2022, https://laodong.vn/bat-dong-san/chu-dau-tu-lan-nguoi-mua-deu-kho-vi-tien-su-dung-dat-1016766.ldo [truy cập ngày 10/5/2024]

25. Diệu Thuý, Luật Đất đai 2024: Bước chuyển mới trong công tác quản lý đất đai, Trang điện tử Tin tức thông tấn xã Việt Nam ngày 24/7/2024. https://baotintuc.vn/thoi-su/luat-dat-dai-2024-buoc-chuyen-moi-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai-20240724151739691.htm [truy cập ngày 30/7/2024].

26. Đinh Văn Liêm, Một số góp ý về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, ngày 20/3/2023, Trang báo điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, https://dbndnghean.vn/mot-so-gop-y-ve-thu-hoi-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-trong-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi-8273.htm [truy cập ngày 15/7/2024].

27. Hạnh Thảo, Hoàn thiện pháp lý Quỹ phát triển đất để hoạt động ổn định. Trang điện tử Thời báo Tài chính, ngày 24/4/2024. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hoan-thien-phap-ly-de-quy-phat-trien-dat-hoat-dong-on-dinh-149505-149505.html [truy cập ngày 20/5/2024].

28. Linh Trang, Giải phóng mặt bằng, "cục nghẹn" của doanh nghiệp địa ốc, Trang điện tử Báo Đầu tư, ngày đăng 02/01/2020. https://baodautu.vn/batdongsan/giai-phong-mat-bang-cuc-nghen-cua-doanh-nghiep-dia-oc-d114003.html [truy cập ngày 12/12/2023]

29. Minh Thư, Vướng giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư chịu thiệt, Trang điện tử Báo Đấu thầu, ngày 01/7/2021. https://baodauthau.vn/vuong-giai-phong-mat-bang-nha-dau-tu-chiu-thiet-post108886.html [truy cập ngày 05/5/2024]

30. Minh Thư, Hợp sức tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng, Trang điện tử Báo Đấu thầu, ngày đăng 20/10/2023. https://baodauthau.vn/hop-suc-go-nut-that-giai-phong-mat-bang-post145316.html [truy cập ngày 12/12/2023]

31. Ngọc Hải, Doanh nghiệp gặp khó vì tiền sử dụng đất, Báo điện tử Thời báo Ngân hàng ngày 10/6/2024. https://thoibaonganhang.vn/doanh-nghiep-gap-kho-vi-tien-su-dung-dat-152474.html [truy cập ngày 11/6/2024]

32. Tô Thế, "Loạt hệ quả từ sự trì trệ trong giải phóng mặt bằng các dự án Metro", Báo điện tử Lao động ngày 18/01/2014, https://laodong.vn/giao-thong/loat-he-qua-tu-su-tri-tre-trong-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-metro-1293947.ldo [Truy cập ngày 03/3/2024]

33. Tổng cục thống kê, Tình hình kinh tế - xã hội 10 năm: 1990 -2000. Trang web: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/10/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-10-nam-1991-2000/ [truy cập ngày 20/7/2024]

34. Trường Giang, Dự án chậm tiến độ sử dụng đất: Hoàn thiện chính sách để xử lý, Báo điện tử Tài nguyên và môi trường, ngày 09/01/2024. https://baotainguyenmoitruong.vn/du-an-cham-tien-do-su-dung-dat-hoan-thien-chinh-sach-de-xu-ly-368855.html [Truy cập ngày 02/3/2024]

35. Trường Giang, Quản lý đất đai góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Trang điện tử Báo Tài nguyên và môi trường, ngày 01/12/2020, https://baotainguyenmoitruong.vn/quan-ly-dat-dai-gop-phan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-ben-vung-317498.html [truy cập ngày 30/4/2024]

36. Quang Huy, Những bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Trang điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà, ngày 15/11/2018. http://vkskh.gov.vn/nhung-bat-cap-trong-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-trinh-tuthu-tuc-thu-hoi-dat-vi-muc-dich-quoc-phong-an_1426_381_2_a.html [truy cập ngày 10/5/2024].

DANH MỤC VĂN BẢN

A. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2022), *Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,* Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Nghị quyết 74/2022/QH ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

4. Hiến pháp năm 1946 (hết hiệu lực).
5. Hiến pháp năm 1959 (hết hiệu lực).
6. Hiến pháp năm 1980 (hết hiệu lực).
7. Hiến pháp năm 2013.
8. Luật Đất đai 1987 (hết hiệu lực).
9. Luật Đất đai năm 1993 (hết hiệu lực).
10. Luật Đất đai năm 2003 (hết hiệu lực).
11. Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018 (hết hiệu lực).
12. Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bỏ sung năm 2018, 2019, 2020.
13. Luật Đâu tư năm 2014 (hết hiệu lực).
14. Bộ Luật Dân sự năm 2015.
15. Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022.
16. Luật Đầu tư năm 2020 sở đổi bôe sung năm 2020, 2022, 2023, 2024.
17. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020.
18. Luật Đầu tư công năm 2019.
19. Luật Đấu thầu năm 2023.
20. Luật Nhà ở năm 2014 sửa đổi bổ sung năm 2019, 2020, 2022.
21. Luật Nhà ở năm 2023.
22. Luật Đất đai năm 2024.
23. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hanh Luật Đất đai năm 2004 (hết hiệu lực).
24. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (hết hiệu lực).
25. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
26. Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

27. Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

28. Nghị địh 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

29. Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

30. Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

31. Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 19/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

32. Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

33. Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

34. Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

35. Nghị định 06.2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

36. Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

37. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

38. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

39. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

40. Nghị định 12/NĐ-CP/2024 ngày 05/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về giá đất và nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

41. Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định sô 46/2014/NĐ-CP.

42. Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

43. Thông tư 06/2020/TT-BKHDT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

44. Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hang (sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

45. Thông tư 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

46. Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

47. Thông tư 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

C. VĂN BẢN KHÁC

48. Công văn 5574/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

49. Công văn 5574/TCT-CS ngày 11/12/2023 của Tổng Cục thuế về việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

50. Công văn số 4507/BTC/QLCS ý kiến về hoạt động của Quỹ phát triển đất địa phương.

51. Công văn số 15/UBND-NCTH v/v Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu nhà ở xã hội ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang (lần 2).

52. Công văn số 549/SKHĐT-HTĐT ngày 25/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang về việc thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy (lần 2).